- 1 — Conditions générales de réservation
- 2 — Conditions et politiques de Sindoor
- 3 — Politique de confidentialité et des cookies
- 4 — Conditions commerciales entre Sindoor et le Prestataire
- 5 — Politique du contenu généré par l'utilisateur
- 6 — Guide des Avis

- 4 — Conditions commerciales entre Sindoor et le Prestataire

En raison de la pandémie de COVID-19, les conditions générales de partenariat ainsi que les horaires d'ouverture de notre assistance clients peuvent être modifiés. Merci pour votre patience.

RÉSUMÉ

Le présent document est un résumé de nos Conditions commerciales Prestataire. Il ne doit pas remplacer la lecture de la version complète ci-dessous. Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent résumé sont définis dans les Conditions commerciales Prestataire.

- Sindoor met à disposition :
- une **plateforme de réservation** sur laquelle vous pouvez faire de la publicité pour les Services du Prestataire que vous proposez dans le cadre événementiel à destination d'un éventail plus large de clients potentiels.
- un **système de gestion et d'agenda événementiel** qui offre une large gamme de fonctions qui vous aidera à gérer votre événement.
- des **fonctionnalités et services complémentaires** mettant en avant les prestataires et leurs prestations.
- Vous pouvez choisir de recevoir une partie ou la totalité des Services Sindoor ci-dessus. Si vous choisissez de ne pas recevoir tous les Services Sindoor, certaines conditions contenues dans les Conditions commerciales Prestataire ne vous concernent pas. Par exemple, si les services que vous recevez de Sindoor n'incluent pas la plateforme de réservation, les conditions concernant les Réservations (à l'exclusion des Réservations Widget), les Commissions et toute autre condition ne s'appliquant qu'à la plateforme de réservation ne vous concernent pas.
- Nous sommes chargés de l'organisation et de la conclusion des Réservations Sindoor et des Réservations Widget Prépayées, et nous sommes, pour ce faire, nommés agent commercial pour votre compte conformément aux présentes Conditions commerciales.
- Pour les Réservations Widget Prépayées et les Réservations Sindoor, nous percevrons les règlements auprès des Clients Widget Prépayés et/ou des Clients Sindoor en votre nom et la bonne réception par nos soins des règlements apurera leur dette à votre égard.

- Si nous vous devons quelque chose, nous ferons un règlement sur votre compte bancaire dans les 3 à 5 Jours Ouvrables suivant la date du Relevé de facturation.
- Si vous nous devez quelque chose, nous effectuerons le paiement du Relevé de facturation en votre nom, conformément à l'autorisation que vous nous aurez donnée en acceptant le présent Contrat et en fournissant vos coordonnées dans Connect. Si vous n'avez pas reçu l'autorisation d'effectuer des paiements récurrents, nous vous demandons de nous régler dans les 14 jours suivant la date du Relevé de facturation.
- Si le solde est réglé, nous expliquerons sur le Relevé de facturation qu'aucune autre action n'est requise.

  Si vous rencontrez des difficultés pour régler le solde impayé dans les délais requis, veuillez nous contacter dans les meilleurs délais.

- Afin de s'assurer que tous les paiements sont traités en toute sécurité et en conformité avec la réglementation des paiements, les services de traitement des paiements pour les Prestataires sont fournis par Stripe et sont assujettis à la convention de compte connecté Stripe, qui comprend les modalités de service Stripe (ensemble la « **Convention de Services Stripe** »). En acceptant ces Conditions commerciales Prestataire et en continuant à utiliser les Services Sindoor, le Prestataire consent à être lié par la Convention de Services Stripe, comme elle pourra être modifiée au fil du temps par Stripe. Sous réserve du consentement à la Convention de Services Stripe, de l'approbation de Stripe pour qu'il devienne un Compte Connecté Stripe et afin que Sindoor puisse offrir les Services Stripe, le Prestataire devra respecter à cette fin certaines autres conditions. Celles-ci sont énoncées à l'article 10 des Conditions commerciales Prestataire.
- La qualification d'une Réservation Sindoor en Nouvelle Réservation ou une Réservation Répétée (et donc la facturation d'une Commission ou de Frais de traitement) dépend de la date à laquelle le Client a eu un Rendez-vous Réussi (cf. définition ci-après) en dernier dans le salon du Prestataire et s'il existe dans la Base de données clients, et dans ce cas, quand il a été créé dans la Base de données clients. Un Client sera identifié en utilisant (1) son adresse courriel ou (2) son numéro de téléphone avec son prénom.
- Vous êtes responsable des Services du Prestataire que vous fournissez aux Clients et le contrat relatif à ces Services du Prestataire est conclu entre vous et le Client. **Nous ne sommes en aucun cas responsable vis-à-vis des Clients pour les Services du Prestataire que vous leur fournirez.**
- Vous avez certaines obligations à l'égard de Sindoor en contrepartie de l'obtention des Services Sindoor. Celles-ci sont indiquées en détail dans les Conditions commerciales Prestataire mais celles qui suivent sont importantes :

- Vous vous engagez à nous payer toutes les Charges dues (telles que les Frais de services, la Commission, les Frais d'abonnement mensuel, etc.) et vous autorisez par les présentes Sindoor à effectuer le paiement des Frais d'inscription et de tout Relevé de facturation en votre nom. **Services soumis à refacturation - Conformément à l'article 196 de la directive du Conseil 2006/112/EC, la TVA sur ce service est due par le bénéficiaire du service. Par conséquent, il est nécessaire que vous nous fournissiez votre numéro de TVA.**
- Vous vous engagez à ne pas inviter les Clients Sindoor ou les Clients Widget à faire des Réservations autrement que par l'intermédiaire de l'Application. Une telle sollicitation des Clients Sindoor pourrait entraîner inévitablement une augmentation des Charges car nous comptons sur le travail en partenariat avec nos Prestataires et leur utilisation en toute bonne foi des Services Sindoor.
- Vous vous engagez à traiter et fournir les Services du Prestataire conformément aux normes les plus élevées en vigueur dans le secteur.
- Vous devez, à tout moment, fournir les Services du Prestataire sur l'App, à un prix précis conforme aux prix les plus compétitifs sur le propre site internet du Prestataire. Pour éviter toute ambiguïté, le Prestataire est autorisé à proposer des prix plus bas ou des offres spéciales à un groupe fermé de personnes, en ligne ou hors ligne, comme par exemple des membres du programme de fidélité du Prestataire, directement dans les événements du Prestataire et sur d'autres plateformes de vente. Des prix différents sur votre site web par rapport aux prix affichés sur l'Application créeraient une mauvaise expérience client et n'est pas conforme au partenariat Sindoor. Cela pourrait également entraîner une augmentation inévitable des Charges.

- Vous devez vous assurer que vous avez toutes les licences, autorisations, permissions, qualifications, prérogatives et assurances dont vous avez besoin pour fournir les Services du Prestataire.
- Vous devez vous assurer que vos dénomination et adresse commerciales puissent être clairement vues par les Clients concernant tous les Services Sindoor que vous utilisez et qui sont visibles pour les Clients.
- Vous devez vous assurer que tout Contenu du Prestataire téléchargé sur votre(vos) Page(s) soit exact, conforme aux lois et ne soit pas trompeur.

- Vos conditions d'annulation et de report, pour les Réservations Widget Prépayées et les Réservations Sindoor, doivent être conformes à nos Conditions générales de Réservation et à la clause 6 de la version complète des Conditions commerciales Prestataire. Les Clients doivent notamment être autorisés à demander le report d'une Réservation Sindoor ou d'une Réservation Widget Prépayée jusqu'à 1 heure avant l'heure du rendez-vous ainsi que l'annulation jusqu'à 24 heures avant l'heure du rendez-vous.
- Si nous avons besoin de vous contacter concernant les Réservations ou pour toute autre raison relative aux Services Sindoor, nous pouvons vous contacter ou par email, téléphone, SMS ou WhatsApp, en utilisant les coordonnées que vous avez fournies dans l'Application.
- Aucun des produits ou services qui leurs sont propres ne sont offerts, ni par Sindoor, ni par une quelconque entreprise qu'elle contrôle via les Services Sindoor P2B. En fournissant les Services Sindoor P2B, Sindoor agit uniquement en qualité de place de marché pour nos Prestataires concernant les Services de leur Prestataire.
- L'ordre d'apparition de la liste des Prestataires lors des recherches des Clients sur le Site Internet ou l'Application dépend d'un certain nombre de facteurs. Consultez l'Article 16 des conditions générales pour obtenir de plus amples informations.
- Si vous souhaitez faire une réclamation concernant Sindoor, ou pour toute question, veuillez contacter notre équipe et nous serons ravis de vous aider : contactez-nous si vous voulez nous parler, directement via l'Application ou par voie postale à l'adresse de notre siège situé à Paris, en France.

  Si vous souhaitez faire une réclamation concernant spécifiquement les Services P2B Sindoor, Vous trouverez les informations sur notre procédure de réclamations et les coordonnées du médiateur concernant les Services P2B Sindoor uniquement à l'article 8 des conditions générales ci-après.

VERSION COMPLÈTE

Lisez attentivement les présentes Conditions commerciales Prestataire (ainsi que les Conditions générales de réservation) avant de commencer à utiliser les Services Sindoor dans la mesure où celles-ci s'appliqueront à votre relation avec Sindoor. Nous vous recommandons d'imprimer un exemplaire des présentes Conditions commerciales Prestataire pour les consulter ultérieurement. Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions commerciales Prestataire, vous ne pouvez pas utiliser les services Sindoor.

1. **Définitions**
    1. **« Affilié »** désigne toute entité qui, de temps en temps, par rapport à Sindoor, contrôle directement ou indirectement, est contrôlée par, ou est soumise à un contrôle commun à Sindoor ;
    2. **« App »** signifie l'application de réservation sur la plateforme Sindoor sur Android ou IOS ;
    3. **« Base de données clients »** désigne la base de données des clients du Prestataire ;
    4. **« Charges »** désigne la Commission et les Frais ;
    5. **« Client »** désigne toute personne qui achète ou reçoit les Services du Prestataire via l'App ;
    6. **« Client correspondant »** désigne le Client dont l'adresse courriel ou le numéro de téléphone ainsi que le prénom correspondent à plus d'un Client dans la Base de données clients ;
    7. **« Client Prestataire »** désigne un Client qui réserve des Services du Prestataire directement avec le Prestataire et n'utilise pas le Site internet, l'App ou le Widget mais dont les coordonnées sont stockées dans Connect soit dans la Base de données clients soit en ajoutant un Rendez-vous dans Connect ou autre ;
    8. **« Client Sindoor »** désigne un Client qui réserve via le Site internet ou l'App ;
    9. **« Client Widget »** signifie un Client Widget PSP (Paiement Sur Place) ou un Client Widget Prépayé ;
    10. **« Client Widget PSP » (Paiement Sur Place)** désigne un client qui effectue une Réservation Widget PSP (Paiement Sur Place) ;
    11. **« Client Widget Prépayé »** désigne un client qui effectue une Réservation Widget Prépayée ;
    12. **« Commission »** désigne la commission (+ TVA) due par le Prestataire à Sindoor comme indiqué dans le Contrat de collaboration, calculée sur la base du montant total payable par un Client Sindoor pour une Réservation Sindoor ;
    13. **« Compte Connecté Stripe »** désigne un Prestataire qui a formulé son accord à la Convention de Services Stripe et reçu l'approbation de Stripe pour recevoir les Services Stripe ;
    14. **« Conditions générales de réservation »** désigne les conditions générales de réservation de Sindoor concernant les Services du Prestataire proposés sur le Site internet ou l'App ;
    15. **« Connect »** désigne le logiciel « Sindoor Connect » concédé sous licence au Prestataire au titre du présent Contrat en tant que Service Sindoor ;
    16. **« Contenu généré par les utilisateurs »** a le sens qui lui est donné à la clause 7.5 ;
    17. **« Contenu du Prestataire »** désigne toute information, documentation, matériel, logiciel, photographies, nom de domaine (dans la mesure où il est utilisé pour héberger un Site du Prestataire), thème/skin Site du Prestataire personnalisé ou autre contenu (qui peut contenir le nom, le logo ou tout autre signe distinctif ou des Droits de propriété intellectuelle du Prestataire) qui peut être publié sur la ou les Page(s) conformément au présent Contrat, y compris les Photos du Portfolio Styliste ;
    18. **« Contrat » ou « Conditions commerciales Prestataire »** désigne le présent contrat, ainsi que le Contrat de collaboration et/ou toutes les conditions qui vous sont envoyées par email ou qui vous sont présentées sur la page d'inscription en ligne des Prestataires, qui ensemble définissent les conditions dans lesquelles

Sindoor fournit les Services Sindoor au Prestataire et qui entre en vigueur à la Date d'effet ;

19. **« Contrat de collaboration »** désigne le contrat signé par Sindoor et le Prestataire, ou selon ce qui a été convenu par courriel et/ou sur la page d'inscription en ligne des Prestataires, confirmant l'acceptation du présent Contrat par les deux parties, les Frais d'inscription, la Commission et toutes autres Charges (le cas échéant) ;
20. **« Convention de Services Stripe »** désigne la convention de compte connecté Stripe, qui inclue les conditions de services Stripe ;
21. **« Date d'effet »** désigne la première date à laquelle (a) le Prestataire commence à recevoir les Services Sindoor, (b) la date à laquelle le Prestataire coche la case pour confirmer son acceptation de ce Contrat dans Connect, (c) la date à laquelle le Prestataire s'inscrit pour recevoir les Services Sindoor via la page d'inscription en ligne des Prestataires ou, (d) la date de signature du Contrat de collaboration par le Prestataire pour confirmer son acceptation du présent Contrat ;
22. **« Données du Compte Connecté Stripe »** désigne les données concernant les Comptes Connectés Stripe, l'activité sur leurs comptes Stripe et leurs transactions ;
23. **« Droits de propriété intellectuelle »** désigne tous les droits de propriété intellectuelle au niveau mondial actuels ou futurs et acquis ou éventuels, y compris, notamment, les droits d'auteur (y compris les droits de traduction en langue étrangère), les droits sur les dessins et modèles, les droits sur les bases de données, les droits sur des noms de domaine, les modèles, brevets, marques, noms commerciaux, signes et autres dénominations déposés, sous réserve que ceux-ci soient exclusifs, ainsi que tous les droits similaires déposés ou non (y compris notamment les prolongations, retours, reprises et renouvellements de ceux-ci). Les droits précités incluent, concernant les droits susceptibles d'être déposés, les demandes faites ou les droits de faire des demandes concernant ces droits ;
24. **« Essai gratuit »** désigne une période limitée pendant laquelle un Prestataire peut recevoir une partie ou la totalité des Services Sindoor sans frais (à l'exception des Frais de traitement), tel que déterminé par Sindoor et à son entière discrétion. A l'expiration d'un Essai gratuit, le Prestataire sera redevable des Charges prévues dans le Contrat de collaboration ; « Frais » désigne les Frais d'inscription, les Frais de traitement et tous autres frais (+ TVA) dus par le Prestataire pour recevoir les Services Sindoor, tel qu'établi dans le Contrat de collaboration, dans tout addendum à ce Contrat, sur la page d'inscription en ligne des Prestataires et/ou par le biais d'e-mails entre Sindoor et le Prestataire ;
25. **« Frais bancaires »** a le sens qui lui est donné à la clause 10.9 ;
26. **« Frais de traitement »** désigne les frais de traitement (+ TVA) que le Prestataire doit payer à Sindoor sur les Réservations Répétées et les Réservations Widget, tel qu'établi dans le Contrat de collaboration et dont le calcul est basé sur le montant total payable par le Client pour une Réservation Répétée ou une Réservation Widget, selon le cas ;
27. **« Frais d'inscription »** désigne les frais non remboursables (+ TVA) facturés par Sindoor au Prestataire lors de l'inscription du Prestataire pour recevoir les Services Sindoor, qui doivent être payés par carte électronique ou comme convenu autrement et tel qu'établi dans le Contrat de collaboration ;
28. **« Incident de Sécurité »** a le sens qui lui est donné à la clause 9.3 ;
29. **« Informations Confidentielles »** a le sens qui lui est donné à la clause 13.1 ;
30. **« Jour Ouvrable »** désigne un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié en France où les banques sont ouvertes ;
31. **« Législation relative à la protection des données »** désigne la LPD, les règlementations en matière de vie privée et de communications électroniques, le Règlement Général sur la Protection des Données et toute législation et/ou réglementation exécutant ou édictées en vertu de ces dernières, ou qui amende, remplace, promulgue ou consolide l'une d'entre elles (en ce compris le Règlement général sur la protection des données), et toutes les autres lois et règlementations applicables y compris le futur Règlement général sur la protection des données (« RGPD »), concernant le traitement des données à caractère personnel et la vie privée qui peuvent exister dans n'importe quelle juridiction pertinente, telles que la Directive e-Privacy ;

32. **« Lookbook Sindoor »** désigne l'inventaire d'images, incluant, mais sans s'y limiter, les Photos du Portfolio Styliste, pouvant être affichées sur le Site Internet, l'Application, le Site Prestataire, le Widget, les pages des réseaux sociaux de Sindoor, et/ou les Réseaux de Distribution et qui sont accessibles aux utilisateurs à titre de source d'inspiration et qui peuvent permettre à l'occasion à un Client de réserver les Services Prestataire liés à une image ;
33. **« Logiciel Sindoor PDV »** désigne le module « point de vente » entièrement intégré dans Connect ;
34. **« LPD »** désigne la loi belge relative à la protection des données du 8 décembre 1992, LPD au sens de Sindoor fait également référence à la loi belge équivalente en France;
35. **« Manquement grave »** désigne un manquement (y compris un manquement anticipé) dont les conséquences ne sont pas minimes ou insignifiantes pour Sindoor, y compris notamment un manquement aux clauses 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.5, 8, 9.5 et/ou 10. Pour décider si un manquement est grave, il n'est pas tenu compte du fait qu'il intervient par accident, incident, erreur ou malentendu ;
36. **« Matériel en prêt »** a le sens qui lui est donné à la clause 5.9 ;
37. **« Matériel Sindoor PDV »** désigne le matériel accompagnant le logiciel Sindoor PDV susceptible d'inclure un tiroir-caisse avec imprimante de tickets intégrée (Star Micronics mPOP), dont les détails seront précisés dans le Contrat de collaboration ;
38. **« Notification de changement des tarifs »** a le sens qui lui est donné à la clause 2.5 ;
39. **« Nouvelle Réservation »** a le sens qui lui est donné à la clause 2.7 ;
40. **« Page(s) »** désigne la ou les page(s) internet et les contenus de la section affectée au Prestataire sur le Site internet ou l'Application (y compris la page d'accueil Sindoor du Prestataire et chaque page relative aux Services du Prestataire proposés sur le Site internet) ainsi que toute page et tout contenu du ou des site(s) internet du Prestataire ou d'autres sites internet sur lesquels le Widget est utilisé, en ce compris tout Site du Prestataire ;
41. **« P2B »** a la même signification que **« Règlement Platform to Business »** défini ci-dessous ;
42. **« Prestataire »** vous désignant, le salon ou le spa, qui concluez le Contrat avec Sindoor à la Date d'effet, agissant en nom propre et au nom de tous ses employés et prestataires ;
43. **« Photos »** a le sens qui lui est donné à la clause 4.1 ;
44. **« Photos du Portfolio Styliste »** a le sens qui lui est donné à la clause 6.6 ;
45. **« Photographe de Sindoor »** désigne un photographe indépendant dont les services sont sous-traités par Sindoor et auquel Sindoor peut demander de fournir le Service de Photographie à un Prestataire ;
46. **« Plateforme des tierces parties »** a le sens qui lui est donné à la clause 10.3 ;
47. **« Réclamation »** a le sens attribué à ce terme à l'article 8.1 ;
48. **« Règlement général sur la protection des données »** ou **« RGPD »** désigne le Règlement (UE) 2016/679 et toute législation et/ou réglementation mise en œuvre ou promulguée en vertu de celui-ci, ou qui le modifie, remplace, reformule ou consolide à l'occasion ;
49. **« Règlement Platform to Business »** ou **« P2B »** désigne le Règlement (UE) 2019/1150 et toute législation et/ou réglementation mise en œuvre ou promulguée en vertu de celui-ci, ou qui le modifie, remplace, reformule ou consolide à l'occasion ;
50. **« Rendez-vous Réussi »** désigne un rendez-vous dans Connect (soit via une Réservation Sindoor, une Réservation Widget ou une Réservation faite directement auprès du Prestataire) pour lequel le Prestataire a fourni les Services du Prestataire au Client ;
51. **« Réseaux de Distribution »** désigne le site internet d'un tiers ou autre support par l'intermédiaire desquels les Services Prestataire sont fournis ou annoncés aux Clients ou Clients Potentiels via les Services P2B Sindoor, incluant les Plateformes Tierces, Instagram, Facebook, Reserve with Google, Lastminute.com, YouTube, GoogleAds, les Réseaux Google Display et les réseaux affiliés (chacun à l'occasion et dans la mesure applicable;

52. **« Réservation »** désigne toute Réservation faite par un Client pour n'importe quel Service du Prestataire, qu'elle soit réalisée via le Site internet, , l'Application, le Site Prestataire, l'App, ou le Widget, en ce compris mais n'étant pas limité aux Réservations Sindoor et aux Réservations Widget ;
53. **« Nouvelle Réservation »** a le sens qui lui est donné à la clause 2.7 ;
54. **« Réservation Réalisée »** désigne une Réservation pour laquelle le Prestataire a fourni les Services du Prestataire au Client ;
55. **« Réservation Répétée »** désigne une Réservation Sindoor qui n'est pas couverte par la définition de Nouvelle Réservation indiquée à la clause 2.7 ;
56. **« Réservation Sindoor »** signifie une réservation faite sur le Site internet ou l'App pour laquelle le Client choisit, au moment de faire la réservation, une date et/ou une heure à laquelle il souhaite recevoir ces Services du Prestataire (en ce compris quand l'option « Paiement sur place » est utilisée) ;
57. **« Réservation Widget »** désigne une Réservation Widget Prépayée ou une Réservation Widget PSP (Paiement sur Place) ;
58. **« Réservation Widget Prépayée »** désigne une réservation faite sur le Widget, qui est payée en ligne par le Client Widget, à Sindoor, au moment de la réservation ;
59. **« Réservation Widget PSP » (Paiement Sur Place)** désigne une réservation faite sur le Widget qui n'est pas payée en ligne et que le Client et le Prestataire peuvent annuler jusqu'au moment du rendez-vous puisqu'aucun contrat ne se forme entre le Client et le Prestataire jusqu'à ce que le rendez-vous ait lieu ;
60. **« Service de Photographie »** désigne le service de photographie qui peut être fourni par Sindoor aux Prestataires conformément aux conditions énoncées à la clause 4 du présent Contrat ;
61. **« Services du Prestataire »** désigne les produits et services de spa, de beauté, de cheveux et/ou autres que le Prestataire fournit aux Clients dans le cadre de son activité et qui sont commercialisés par le Prestataire auprès des Clients en utilisant les Services Sindoor ;
62. **« Service eCRM »** désigne la fonctionnalité de courriel et de marketing postal dans Connect qui peut être proposé comme l'un des Services Sindoor en contrepartie des Frais applicables ;
63. **« Services P2B Sindoor »** désigne les services Sindoor lorsque Sindoor agit en qualité d'intermédiaire en ligne entre un Prestataire et un Client, et ceux-ci sont donc soumis au Règlement P2B. Les Services P2B Sindoor incluent le Widget, les Sites Prestataire, le Site Web et l'Application par lesquels les Services Prestataire sont offerts par Sindoor aux Clients au nom d'un Prestataire, mais aucun autre Service Sindoor tel que Connect, le Service de Photographie et de Caisse Sindoor.
64. **« Services Stripe »** désigne les services de traitement des paiements fournis par Stripe à Sindoor et les Comptes Connectés Stripe, y compris les services qui permettent l'acceptation des paiements des Clients, l'acheminement des fonds à destination et en provenance des Comptes Connectés Stripe et les versements de fonds en dehors de Stripe ;
65. **« Services Sindoor »** désigne les avantages et services qu'un Prestataire peut recevoir de Sindoor, tels qu'indiqués sur la page d'inscription en ligne des Prestataires, dans le Contrat de collaboration, tout addendum à ce Contrat et/ou tout e-mail entre Sindoor et le Prestataire, en contrepartie du paiement des Charges à Sindoor (excepté dans le cas d'un Essai gratuit) ;
66. **« Site internet »** désigne le site internet de Sindoor s'il y a ;
67. **« Site du Prestataire »** désigne un site personnalisable alimenté par Connect et offert en tant qu'un des Services Sindoor en échange de Frais, et contenant un bouton « Réserver maintenant » connectant les Clients au Widget, hébergé à une adresse sous-domaine sur mySindoor.be ou au choix de Sindoor, sur le domaine propre du Prestataire ;
68. **« Stripe »** désigne Stripe Payments Europe Ltd, une société privée à responsabilité limitée organisée selon les lois de l'Irlande et Stripe Payments UK Ltd, une société anglaise, fournissant les Services Stripe à Sindoor et à ses Prestataires (également connus sous le nom de Stripe Connected Accounts) ;
69. **« Tiers indemnisé »** a le sens qui lui est donné à la clause 9.8 ;
70. **« Sindoor »** désigne Sindoor, une société immatriculée en France, dont le siège est situé à Paris;

71. **« Sindoor PDV »** désigne le Logiciel Sindoor PDV et / ou le Matériel Sindoor PDV ; et
72. **« Widget »** désigne l'interface internet appartenant à et fournie par Sindoor via Connect comme l'un des Services Sindoor, intégré sur chaque Site du Prestataire et que le Prestataire peut intégrer sur son propre site internet et/ou chaine(s) de réseaux sociaux, et à travers lequel les Clients peuvent faire directement des Réservations Widget avec le Prestataire.

2. **Services Sindoor**
    1. En contrepartie du paiement des Charges par le Prestataire (excepté dans le cas d'un Essai gratuit) et de l'exécution par ce dernier de toutes ses autres obligations au titre des présentes et sous réserve du présent Contrat, Sindoor fournit les Services Sindoor applicables au Prestataire qui (sauf accord contraire) incluent une licence personnelle, non exclusive, incessible et pleinement révocable d'utilisation de Connect, dont les conditions sont énoncées à la clause 3.
    2. Concernant toutes les Réservations Widget Prépayées et les Réservations Sindoor, Sindoor agit et est nommé par les présentes en qualité de mandataire du Prestataire pour conclure ces Réservations avec un Client et (le cas échéant) pour percevoir et traiter les paiements pour le compte du Prestataire. Aucune stipulation des présentes n'exclut ou ne limite la responsabilité du Prestataire quant à la fourniture des Services du Prestataire aux Clients. Sindoor est uniquement un fournisseur de technologie en ce qui concerne les Réservations Widget PSP et n'a pas de relation directe avec les Clients Widget en ce qui concerne les Réservations Widget PSP.
    3. Sindoor peut contacter les Prestataires concernant les Réservations ou toute autre question relative aux Services Sindoor et/ou Services du Prestataire, nous pouvons vous contacter par email, téléphone, SMS ou WhatsApp, en utilisant les coordonnées que vous avez fournies dans Connect.
    4. Lorsqu'un Prestataire a choisi de recevoir des Services Sindoor qui engendrent des Frais, et qu'il souhaite cesser de recevoir un ou plusieurs de ces Services Sindoor, le Prestataire doit notifier ceci à Sindoor par écrit au moins 30 jours à l'avance, et restera tenu au paiement de tout Frais applicable pendant la durée du préavis.
    5. Sindoor peut, à tout moment et à sa seule discrétion, modifier le montant des Frais et/ou du taux de Commission sur notification de 30 jours au Prestataire (**« Notification de changement de tarifs »**). Si le Prestataire continue à utiliser les Services Sindoor après réception d'une Notification de changement de tarifs, il sera réputé accepter les nouveaux Frais et/ou taux de Commission.
    6. La qualification d'une Réservation Sindoor en Nouvelle ou Répétée (et donc la facturation d'une Commission ou de Frais de traitement) dépend de la date à laquelle le Client a eu un Rendez-vous Réussi en dernier dans le salon du Prestataire et si le Client existe dans la Base de données clients et dans ce cas quand il a été créé. Un Client sera identifié en utilisant (1) son adresse courriel ou (2) son numéro de téléphone avec son prénom. Les Réservations Widget Prépayées feront toujours l'objet de Frais de traitement, pas de Commission.
    7. Une réservation Sindoor sera qualifiée de **Nouvelle Réservation** si le Client :
        1. n'existe pas du tout dans la Base de données clients ; ou
        2. a été créé dans la Base de données clients il y a plus de 365 jours et n'a pas eu de Rendez-vous Réussi dans le salon du Prestataire au cours des derniers 365 jours ; ou
        3. a été créé dans la Base de données clients il y a moins de 365 jours suite à un rendez-vous qui n'a pas été ou n'est pas encore transformé en Rendez-vous Réussi.

        Dans **tous les autres cas**, une Réservation Sindoor sera qualifiée de **Réservation Répétée**.
    8. Dans le cas d'un Client correspondant, le Client et le Client correspondant seront fusionnés ensemble et le Rendez-vous Réussi le plus récent sera utilisé pour déterminer si une Réservation Sindoor est une Nouvelle Réservation ou une Réservation Répétée.
    9. Lorsque Sindoor offre au Prestataire un Essai gratuit, le Prestataire comprend et accepte que les Conditions commerciales Prestataire s'appliquent intégralement. Le

Prestataire s'engage par les présentes à payer toutes les Charges applicables après la fin de l'Essai gratuit et à fournir ses coordonnées bancaires à Sindoor via Connect avant la fin de l'Essai gratuit. Si le Prestataire omet de fournir ses coordonnées bancaires à Sindoor conformément à la présente clause 2.9, le Prestataire comprend et accepte que Sindoor cessera la fourniture de tout ou partie des Services Sindoor avec effet immédiat et sans autre avis. Sindoor peut, à sa seule discrétion, rétablir une partie ou la totalité des Services Sindoor si le Prestataire fournit les détails du paiement à Sindoor. Sindoor ne sera en aucun cas responsable envers le Prestataire de la résiliation immédiate des Services Sindoor, conformément à la clause 3.7 et sous réserve de la clause 14.2

Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun des produits ou services qui leurs sont propres ne sont offerts, ni par Sindoor, ni par une quelconque entreprise qu'elle contrôle via un quelconque Service P2B Sindoor. Sindoor n'offre ni ne permet à aucun tiers d'offrir en son nom, un quelconque produit ou service accessoire aux Clients avant la fin du mandat (que ce soit indépendamment ou en collaboration avec un Prestataire ou un tiers). Toutefois, s'ils le souhaitent, les Prestataires peuvent proposer aux Clients tout produit ou service ou toute condition qu'ils souhaitent, tel que la vente de shampooing à l'issue d'un rendez-vous chez le coiffeur.

3. **LICENCE DU LOGICIEL CONNECT, Sindoor PDV, DU WIDGET ET DU SITE DU Prestataire – SERVICES ET ACCÈS AUX DONNÉES**
    1. Moyennant paiement des Charges applicables, le Prestataire peut utiliser Connect, le Widget, Sindoor PDV et/ou le Site du Prestataire aux fins de traiter des Réservations de Services du Prestataire pour son propre compte uniquement.
    2. L'utilisation de Connect, le Widget, Sindoor PDV et/ou le Site du Prestataire par le Prestataire se fait à ses propres risques. Le service est fourni « en l'état » et « suivant disponibilité ».
    3. L'assistance technique est fournie principalement par courriel et constitue un avantage et non un droit pour le Prestataire.
    4. Le Prestataire comprend et accepte que :
        1. Sindoor utilise des fournisseurs et des Prestataires d'hébergement tiers pour fournir le matériel, les logiciels, la mise en réseau, le stockage et la technologie associée requis pour exécuter Connect, le Widget, Sindoor PDV et le Site du Prestataire ;
        2. Sindoor a un accès administrateur à toutes les parties de Connect, y compris aux parties spécifiquement conçues pour le Prestataire ;
        3. Sindoor suivra, au moyen d'outils tiers tels que Google Analytics et Snowplow, l'utilisation de Connect par le Prestataire, ses employés et prestataires. Les données de suivi couvriront toute interaction unique que l'utilisateur a et les détails techniques du navigateur et l'appareil utilisé et inclura mais ne sera pas limité à (a) la création de rendez-vous, (b) les employés qui font des modifications, et (c) la visualisation de l'agenda. Ce suivi permettra à Sindoor de comprendre comment Connect est utilisé par les Prestataires et lui permettra de développer et améliorer Connect. . Le Prestataire n'est pas autorisé à accéder à ces données et n'a aucun droit sur ces données et les Prestataires ne peuvent refuser ce suivi. Le Prestataire est tenu d'alerter ses employés et prestataires qu'un tel suivi aura lieu. Les références au suivi sont incluses dans la Politique de protection de la vie privée et des cookies de Sindoor, ce qui devrait être porté à l'attention des employés et prestataires du Prestataire ; et
        4. Le Widget et le Site du Prestataire sont « Alimentés par Sindoor », contiennent la marque Sindoor, incluant les logos, marques et images, et donneront l'opportunité aux Clients Widget de choisir de recevoir du marketing via e-mail du Prestataire et de Sindoor.
        5. Sindoor a et est autorisée à avoir accès à toutes les données fournies directement par les Prestataires et/ou Clients ou générées par l'utilisation par un quelconque Prestataire et/ou Client des Services P2B Sindoor (**« Accès Sindoor »**), y compris, mais sans s'y limiter :
            1. Le Contenu Prestataire ;

2. toutes les données relatives aux comptes des Prestataires et à l'utilisation des Services Sindoor ;
3. les informations de compte des Clients – le Contenu Généré par l'Utilisateur et les détails de l'utilisation des Services Prestataire par les Clients ;
4. toutes les métadonnées associées, par ex. date/heure de connexion du Prestataire et Client ; et
5. toutes les données personnelles des Clients et Prestataires, telles que décrites plus en détail à l'article 10 et notre Politique de Confidentialité et en matière de Cookies.

6. Sindoor conserve l'Accès de Sindoor après la résiliation du présent Contrat durant la période de conservation requise par la loi ou la réglementation et conformément aux politiques de conservation de Sindoor.
7. Un Prestataire peut accéder aux données en rapport avec son compte et aux données du Client, et y compris aux coordonnées du Client, en se connectant à son compte Connect, et ceci peut inclure des rapports contenant des informations compilées concernant le Prestataire, ses employés et les Clients du Prestataire. Toutefois, les Prestataires n'ont pas accès aux sites, adresses physiques ou autres informations de localisation d'un Client de Sindoor ou du Widget pouvant être partagés par un Client de Sindoor et/ou du Widget. À la réalisation de leur compte Sindoor, les Prestataires peuvent exporter leur Base de données Clients avant la prise d'effet de la résiliation. Afin d'éviter toute ambiguïté, les Prestataires ne sont pas autorisés à exporter, ni n'ont un quelconque droit sur, un quelconque Contenu Généré par l'Utilisateur.
8. Les Prestataires n'ont accès à aucune donnée fournie par ou générée lors de la fourniture des Services Sindoor à tous les Prestataires Sindoor en général et/ou à tous les Clients en général (ou toute sous-catégorie de ceux-ci), sous forme agrégée ou autrement. Toutefois, Sindoor s'efforce à partager les tendances générales au niveau national/régional au moyen de lettres d'information occasionnelles aux Prestataires qui ont consenti à recevoir du marketing de Sindoor (ex. à quelle fréquence les Clients reviennent en général, durant combien de temps ils parcourent notre Site Internet, etc.).
9. Certains tiers peuvent accéder aux données à l'occasion. Les données du Client et les données du Prestataire fournies en vue de l'utilisation des Services P2B Sindoor ou générées lors de leur fourniture seront uniquement partagées avec des tiers dans la mesure nécessaire à la bonne fourniture des Services P2B Sindoor. Pour voir les autres tiers avec lesquels les données peuvent être partagées, consultez la Politique de Confidentialité et en matière de Cookies. Les Clients peuvent refuser certaines catégories de cookies conformément à la Politique de Confidentialité et en matière de Cookies et au Centre de Préférences en matière de Cookies.

5. Le Prestataire ne doit pas :
   1. reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter tout ou partie de Connect, de Sindoor PDV, du Widget ou du Site du Prestataire ;
   2. permettre à un tiers (y compris aux sociétés du groupe du Prestataire) d'utiliser ou d'accéder à Connect (notamment Sindoor PDV) sans l'autorisation écrite expresse préalable de Sindoor (qui peut être refusée ou donnée dans les conditions que Sindoor définit à sa seule discrétion) ;
   3. envoyer des e-mails, SMS ou autres formes de marketing électronique à ces Clients via Connect (ou autre) qui ne sont pas sollicités ; ou
   4. divulguer, partager ou vendre toute coordonnée de login Connect ou Sindoor PDV.
6. Sindoor ne garantit pas :
   1. que Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire répondra aux exigences spécifiques du Prestataire ;
   2. que Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire fonctionnera sans interruption, en temps opportun, de manière sécurisée et sans erreurs ;

3. que les informations ou résultats obtenus grâce à l'utilisation de Connect, Sindoor PDV seront exacts ou fiables ;
4. que la qualité des produits, services, informations ou autres éléments achetés ou obtenus par le Prestataire par l'intermédiaire de Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire répondront aux exigences ou aux attentes du Prestataire ; ou
5. que les erreurs dans Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire seront corrigées.

7. Le Prestataire comprend et accepte expressément que, concernant son utilisation de Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire, que ce soit pendant un Essai gratuit ou non, sous réserve de la clause 14.2, Sindoor ne sera pas responsable en cas de perte de revenus ou de bénéfices, perte de contrats, perte de clientèle, perte de données, ou d'autres préjudices immatériels ou de préjudice ou dommage indirect ou consécutif (même si Sindoor a été informé par le Prestataire de la possibilité de ce préjudice ou dommage) résultant :
    1. de l'utilisation de Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire par le Prestataire ou de son incapacité à l'utiliser ;
    2. de l'arrêt de la fourniture par Sindoor des Services Sindoor à l'expiration de l'Essai gratuit ;
    3. de l'accès non autorisé aux transmissions ou données du Prestataire ou de la modification de celles-ci ;
    4. de déclarations ou d'agissements de tiers sur Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire ; ou
    5. de tout autre problème relatif à Connect, Sindoor PDV, le Widget et/ou le Site du Prestataire.
8. Sindoor fournira un compte utilisateur et un mot de passe au Prestataire lui permettant d'accéder à Connect. Le Prestataire sauvegardera et tiendra les détails du compte utilisateur et du mot de passe secrets et stockés de manière sûre et ne les divulguera à personne d'autre que celles qui ont besoin d'avoir accès à Connect et qui sont au courant des obligations du Prestataire de maintenir ces détails en sécurité. Le Prestataire notifiera Sindoor immédiatement de toute atteinte suspectée à la sécurité ou de toute utilisation non-conforme, y compris toute utilisation qui violerait ce Contrat, les instructions raisonnables données par Sindoor ponctuellement, et/ou la loi applicable.

4. **Service de photographie**

Afin d'éviter toute ambiguïté, il ne s'agit pas d'un Service P2B Sindoor et celui-ci n'est donc pas soumis au Règlement P2B.

Sindoor peut, à sa seule discrétion, proposer le Service de Photographie aux Prestataires sous licence moyennant une redevance supplémentaire inclue dans les Frais d'inscription ou sous forme de redevance supplémentaire séparée. Si Sindoor fournit le Service de Photographie à un Prestataire, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :

1. Aucune garantie n'est donnée quant à la qualité des photos prises par le Photographe de Sindoor (les **« Photos »**) et/ou à leur contenu ou mise en page. Il appartient au Prestataire de s'assurer que toutes les personnes (le cas échéant) qui doivent être photographiées sont présentes au rendez-vous avec le Photographe de Sindoor, afin de s'assurer que tous les consentements pour être photographiés ont été obtenus de ceux qui apparaissent dans les Photographies et de convenir avec le Photographe de Sindoor que la mise en page et le contenu des Photos sont au goût du Prestataire.
2. Le Prestataire peut utiliser et publier les Photos sur les supports suivants uniquement : sur le Site internet, l'App, le Site Prestataire ou le Widget (dans la mesure applicable). Si le Prestataire souhaite utiliser les Photos sur son site internet et/ou sur des pages de médias sociaux, il faut alors installer le Widget. Pour éviter toute ambiguïté, les Photos ne peuvent pas être utilisées sur toute autre plateforme de marché en ligne sur laquelle le Prestataire fait de la publicité pour les Services du Prestataire. Il est possible de recadrer les Photos dans une certaine limite mais aucune autre retouche n'est autorisée et il est strictement interdit aux Prestataires de supprimer les avis de droit d'auteur de Sindoor des Photos.

3. Le Prestataire reconnaît et accepte par les présentes que les Photos sont utilisées en vertu d'une licence non-exclusive et incessible qui prendra automatiquement fin si le Prestataire quitte la plateforme Sindoor. À l'exception des droits prévus par cette licence, le Prestataire n'aura aucun Droit de propriété intellectuelle sur les Photos. Tous les Droits de propriété intellectuelle sur les Photos seront détenus par Sindoor. Pour éviter toute ambiguïté, Sindoor peut utiliser les Photos dans ses propres campagnes de publicité et de marketing, sur le Site internet, l'App, les Réseaux de Distribution et ses propres et ses pages de médias sociaux et à toute autre fin qu'il juge appropriée.
4. Le Prestataire ne peut pas imprimer, distribuer, utiliser, publier, exploiter, retoucher, recadrer, modifier ou traiter les Photos de toute autre manière sauf dans les cas prévus à la clause 4.2 du présent Contrat ou avec le consentement écrit préalable de Sindoor qui sera donné à la seule discrétion de Sindoor et qui peut faire l'objet de frais supplémentaires.

5. **Sindoor PDV**

Afin d'éviter toute ambiguïté, il ne s'agit pas d'un Service P2B Sindoor et celui-ci n'est donc pas soumis au Règlement P2B.

La présente clause 5 s'applique uniquement aux Prestataires ayant commandé Sindoor PDV dans le cadre du Contrat de collaboration ou d'une autre façon.

1. L'un des Services Sindoor proposés aux Prestataires est l'utilisation du Logiciel et/ou du Matériel Sindoor PDV qui seront détaillés dans le Contrat de collaboration (ou de toute autre façon convenue séparément entre le Prestataire et Sindoor), ils peuvent différer de ceux qui sont définis dans le présent Contrat. Le Logiciel Sindoor PDV et le Matériel Sindoor PDV seront dénommés conjointement **« Sindoor PDV »**.
2. Le Prestataire doit payer le Matériel Sindoor PDV à Sindoor par anticipation.
3. Il est de la responsabilité du Prestataire de se familiariser aux fonctionnalités de Sindoor PDV et de s'assurer qu'il correspond aux activités commerciales du Prestataire. Sindoor ne donne aucune garantie quant à l'opérabilité du Logiciel ou du Matériel Sindoor PDV ni de leur interopérabilité. Si le Prestataire achète le Logiciel Sindoor PDV mais pas le Matériel Sindoor PDV, Sindoor ne sera pas à même de fournir une aide à l'intégration ou à la configuration du Logiciel Sindoor PDV avec un matériel tiers.
4. Le Prestataire est responsable de son activité et de toutes les obligations légales y afférentes, notamment les déclarations et paiements fiscaux et sociaux, conformément au droit applicable.

Fourniture du Matériel Sindoor PDV

5. Le Matériel Sindoor PDV sera fourni à l'adresse de livraison mentionnée par le Prestataire dans le Contrat de collaboration ou à toute autre adresse communiquée par e-mail. Sindoor fournira le Matériel Sindoor PDV dans les 14 jours à compter de la réception du paiement de l'ensemble des Frais. Cette période de livraison peut être étendue si des circonstances indépendantes de la volonté de Sindoor se présentent, notamment des conflits du travail, la maladie d'un employé, des problèmes de livraison ou des cas de force majeure.
6. Le transfert du Matériel Sindoor PDV à la société de livraison décharge Sindoor de ses obligations de fourniture envers le Prestataire et les risques de dommages accidentels ou d'incapacité de livraison sont transférés au Prestataire au point d'envoi. Cette règle s'applique indépendamment du lieu à partir duquel la livraison du Matériel Sindoor PDV est effectuée et/ou de celui qui prend en charge les frais de livraison.

Vices au Matériel Sindoor PDV

7. Sauf dispositions contraires dans le présent Contrat, les droits du Prestataire en cas de vices au Matériel Sindoor PDV sont régis par la loi. Sindoor rejette toute responsabilité du fait de déclarations du fabricant ou autres tiers (par exemple des allégations publicitaires).

8. Le Prestataire ne peut faire valoir ses droits en vertu d'un vice que s'il a rempli ses obligations légales d'inspection et de notification et s'il a consulté et suivi en détail le guide de résolution des problèmes de Sindoor pour le Matériel Sindoor PDV. Tout vice apparaissant au moment de l'inspection ou ultérieurement doit être notifié rapidement à Sindoor par écrit, au plus tard deux semaines après sa découverte. Nonobstant les obligations d'inspection et de notification susmentionnées, le Prestataire est tenu de signaler tout vice visible dans les deux semaines à dater de la livraison. Sindoor ne peut être tenue responsable de l'incapacité du Prestataire à procéder à une inspection et/ou à notifier correctement le vice. Sindoor fournira une étiquette d'expédition de Matériel Sindoor PDV à Sindoor pour examen.
9. Le Prestataire aura la possibilité de louer temporairement le Matériel Sindoor PDV (**« Matériel en prêt »**) pendant l'inspection du Matériel Sindoor PDV. Le Matériel en prêt sera envoyé dans les trois jours ouvrables suivant la notification du vice, conformément toutefois à la disponibilité dudit Matériel. Sindoor facturera des frais d'échange de 99,00 € (hors TVA) au Prestataire pour le Matériel en prêt. Sindoor remboursera intégralement ces frais si un vice est constaté dans le Matériel Sindoor PDV et qu'il relève de la responsabilité de Sindoor. Dans les autres cas, les Frais d'échange ne seront pas remboursés. En échange, le Prestataire sera tenu de renvoyer le Matériel en prêt à Sindoor immédiatement après la suppression de tout vice existant dont Sindoor est responsable.
10. Si des vices sont découverts dans le Matériel Sindoor PDV, dont Sindoor est responsable, cette dernière peut, toujours à sa seule et entière discrétion, soit corriger les vices existants dans le Matériel Sindoor PDV, soit fournir un Matériel Sindoor PDV de remplacement. La réparation n'inclut pas la désinstallation et la réinstallation de l'élément défaillant si Sindoor n'était initialement pas tenue de l'installer. Sindoor disposera toujours d'un délai et d'une possibilité raisonnable de réparation des dysfonctionnements.
11. En cas de vice, tous les frais liés aux essais ou à la réparation, notamment le transport, le voyage, la main-d'œuvre et les frais matériels (à l'exception des frais de désinstallation et d'installation) sont à la charge de Sindoor. Dans le cas contraire, Sindoor peut exiger le remboursement par le Prestataire des frais (notamment liés aux essais et au transport, ainsi que les frais de tout appareil échangé), sauf si l'absence d'un vice n'était pas identifiable par le Prestataire. Même en cas de vice, le Prestataire pourra exclusivement demander la compensation et/ou le remboursement des frais inutiles engagés conformément à la clause 14 du présent Contrat, toute autre réclamation étant exclue.
12. Aucun vice ne peut être invoqué lorsque seule une divergence insignifiante au regard de la qualité convenue est constatée, lorsque l'utilisabilité est affectée de manière insignifiante, dans les cas d'usure naturelle ou pour les dommages survenus après le transfert du risque du fait d'une manipulation incorrecte ou négligente, d'une utilisation excessive ou d'influences externes particulières qui n'ont pas été prévues dans le contrat. Aucun vice ne peut être invoqué pour des travaux de maintenance inappropriée ou des modifications apportées par le Prestataire ou par un tiers ainsi que pour leurs conséquences.
13. Si la réparation échoue, le Prestataire peut, sans préjudice de toute demande de compensation, se retirer du Contrat de collaboration ou décider de ne plus recevoir le Matériel Sindoor PDV et payer les Frais y afférents. La réparation est réputée avoir échoué si deux livraisons de remplacement contiennent également des vices ou si deux rectifications ou réparations ont été effectuées sans succès.
14. Les réclamations pour vices expirent 12 mois après la livraison du Matériel Sindoor PDV à l'adresse de livraison du Prestataire. La disposition qui précède ne s'applique pas si la loi prescrit une période contraignante plus longue.

Back-up des Données Sindoor PDV

15. Lorsqu'il utilise Sindoor PDV, le Prestataire est responsable du back-up régulier (par exemple quotidien) des données. En dépit de la réalisation de back-up de données réguliers, Sindoor ne peut garantir la sauvegarde complète de toutes les données saisies dans Sindoor PDV. Sindoor ne peut notamment être tenue responsable des pertes provoquées par l'incapacité du Prestataire à sauvegarder ses données. Le

Prestataire sera de ce fait responsable de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute interruption de fonctionnement temporaire éventuelle de Sindoor PDV. Sindoor ne peut garantir la disponibilité ininterrompue de Sindoor PDV. Sindoor ne peut être tenue responsable des pertes, notamment d'un manque à gagner, découlant de l'incapacité du Prestataire à prendre des mesures efficaces pour s'assurer de la poursuite des activités en cas de panne temporaire de Sindoor PDV.

6. **Obligations du Prestataire**
    1. En contrepartie de la réception des Services Sindoor, le Prestataire s'engage à payer toutes les Charges applicables à Sindoor et à accepter toutes les Réservations et à traiter et fournir les Services du Prestataire selon les normes du secteur les plus élevées et conformément aux conditions spécifiques énoncées dans le présent Contrat de manière générale et plus particulièrement dans la clause 6. Tout manquement à la clause 6.1 constituera un Manquement grave au Contrat.
    2. Le Prestataire doit accepter toutes les Réservations et ne peut les refuser que dans des circonstances exceptionnelles, à défaut le Prestataire sera réputé commettre un Manquement grave au présent Contrat et pourra perdre les paiements qui lui sont dus dans le cadre du Contrat.
    3. Concernant toutes les Réservations Widget Prépayées et les Réservations Sindoor, le Prestataire est tenu de respecter la politique d'annulation et de report énoncée à la clause 6 des Conditions générales de réservation. En résumé :
        1. Sindoor et/ou le Prestataire offrira un remboursement des Réservations Widget Prépayées et des Réservations Sindoor qui sont annulées (ou impossibles à reporter) à condition que le rendez-vous concerné ne soit pas prévu dans les 24 prochaines heures.
        2. Si un Client souhaite changer la date et/ou l'heure d'une Réservation Widget Prépayée ou d'une Réservation Sindoor, et que le Client demande le report du rendez-vous au moins 1 heure avant l'heure du rendez-vous, soit via le Site internet ou l'App, ou en contactant le Prestataire ou Sindoor, le Prestataire peut s'efforcer de proposer une autre heure et/ou date de réservation qui convienne au Client. Si un Prestataire n'est pas en mesure ou ne souhaite pas exécuter une Réservation Widget Prépayée ou une Réservation Sindoor suite à une demande de changement d'un Client visée par la présente clause 6.3, le Client pourra choisir de procéder à la Réservation ou de l'annuler conformément à la clause 6.3(b), c'est-à-dire que :
            1. si le Client annule le rendez-vous, et à condition que cela soit au moins 24 heures avant le rendez-vous initial, Sindoor traitera la Réservation Widget Prépayée ou la Réservation Sindoor comme annulée par le Client et remboursera le montant total de la commande au Client ; ou
            2. si le Client annule le rendez-vous moins de 24 heures avant le rendez-vous initial, Sindoor considérera la Réservation Sindoor ou la Réservation Widget Prépayée comme annulée par le Client et aucun remboursement ne sera dû.
        3. Si un Prestataire souhaite changer la date et/ou l'heure d'une Réservation Widget Prépayée ou d'une Réservation Sindoor, si le Client n'est pas en mesure ou ne souhaite pas accepter ce changement, Sindoor traitera cette Réservation Widget Prépayée ou cette Réservation Sindoor comme annulée par le Prestataire et remboursera le montant total de la Réservation Sindoor au Client. Toutefois, si Sindoor le juge raisonnable au vu des circonstances et à sa seule discrétion, Sindoor peut toujours exiger du Prestataire qu'il paie le montant applicable de Commission et/ou de Frais de traitement qui aurait été dû par le Prestataire pour cette Réservation Sindoor ou cette Réservation Widget Prépayée.
    4. Concernant les Réservations Widget PSP, Sindoor est uniquement un fournisseur de technologie et n'intervient pas en tant qu'agent commercial de réservation. Les Clients et les Prestataires ont la possibilité d'annuler les Réservations Widget PSP jusqu'au moment du rendez-vous et aucun contrat n'est créé entre le Client et le Prestataire jusqu'à ce que le rendez-vous ait lieu. Le Prestataire est tenu de fournir

les Services au Client et gérer toute annulation ou réaménagement directement avec le Client. Sindoor n'a pas d'autre implication dans le processus de Réservation Widget PSP et se limite à fournir la technologie pour faciliter la réalisation de Réservations Widget PSP. Le Prestataire peut choisir dans Connect si les Clients pourront choisir de recevoir des e-mails marketing du Prestataire uniquement ou du Prestataire et de Sindoor.

5. Le Prestataire est tenu de s'assurer que tout le Contenu du Prestataire (notamment les détails et les prix des Services du Prestataire) qu'il publie ou remet à Sindoor pour publication sur la ou les Page(s) est exact, correct et non trompeur. Ceci inclut uniquement l'affichage des prix au rabais lorsque les Services du Prestataire ont véritablement été proposés à un prix plus élevé auparavant et ne sont disponibles à un prix au rabais que pour une courte période de temps. Tout manquement à la clause 6.5 constituera un Manquement grave au Contrat.
6. Le Prestataire s'assure que :
    1. lors du téléchargement du Contenu du Prestataire qui est composé de photographies d'employés ou du travail de prestataires (**« Photos du Portfolio Styliste »**), les employés et prestataires du Prestataire ne peuvent télécharger que les Photos du Portfolio Styliste pour lesquelles ils disposent de l'intégralité des droits d'auteur et/ou de la permission d'afficher sur toute plateforme, à toute fin, y compris, mais sans s'y limiter, à des fins de commercialisation, publicitaires, commerciales et/ou éditoriales dans le monde entier et pour une durée indéfinie, y compris, mais sans s'y limiter, sur les propres site internet et réseaux sociaux du Prestataire, le Site Prestataire, le Widget, le Site Internet, l'Application, le Lookbook Sindoor et sur tout Réseau de Distribution ;
    2. les employés et prestataires du Prestataire ont obtenu le consentement écrit exprès de toutes personnes figurant dans les Photos du Portfolio Styliste afin qu'elles soient proprement utilisées ; et
    3. les Photos du Portfolio Styliste ne contiendront, de quelque manière que ce soit, aucune nudité, obscénité ou contenu risquant d'intimider, contrarier, alarmer, offenser ou comprenant ce qui pourrait être sexuellement explicite, illégal ou promouvant la violence ou la haine.
7. Si, à un moment ou à un autre, Sindoor suspecte que les Photos du Portfolio Styliste ont été téléchargées sans les droits y afférents ou le consentement tel qu'indiqué en clause 6.6(a) et (b) ci-dessus, ou, si à son entière discrétion, Sindoor estime que les Photos du Portfolio Styliste sont inappropriées à quel titre que ce soit, eu égard à la clause 6.6(c), il s'agira alors d'un Manquement grave du Contrat et Sindoor, sans limiter l'éventualité de tout autre recours qui pourrait être exercé, pourra supprimer les Photos du Portfolio Styliste à son entière discrétion.
8. Le Prestataire est responsable et accepte de satisfaire à toutes obligations légales et réglementaires d'information, incluant notamment, mais non exclusivement, les informations devant figurer obligatoirement sur son site internet.
9. Le Prestataire reconnaît et marque son accord par rapport au fait que sa(ses) Page(s) sur le Site internet et l'App ne devront contenir aucune donnée de contact, références directes ou lien vers le Prestataire ou son site web, app, outil ou autres moyens ou vers des sites internet, plateformes, outils ou autres moyens de parties tierces.
10. Le Prestataire doit s'assurer que ses dénominationet adresse commerciales soient clairement visibles pour les Clients concernant tous les Services Sindoor qu'ils utilisent.
11. Le Prestataire doit à tout moment fournir les Services du Prestataire sur le Site internet et l'App à un prix précis et conforme au meilleur tarif disponible proposé sur le propre site internet du Prestataire. Si un Client apporte la preuve d'un meilleur tarif disponible sur le propre site internet du Prestataire pour les Services du Prestataire réservés par l'intermédiaire du Site internet ou l'App ou le Widget, Sindoor se réserve le droit de rembourser la différence au Client et d'ajuster en conséquence le montant payé au Prestataire pour ces Services du Prestataire. Des prix différents le site web du Prestataire par rapport aux prix affichés sur le Site Internet, l'Application ou le Widget créeraient une mauvaise expérience client et n'est pas conforme au partenariat Sindoor. Cela pourrait également entraîner une

augmentation inévitable des Charges. Pour éviter toute ambiguïté, le Prestataire est autorisé à proposer des prix plus bas ou des offres spéciales à des groupes fermés de personnes, en ligne et hors ligne, comme par exemple des membres de son programme de fidélité, ou directement dans le salon du Prestataire et sur d'autres plateformes de vente en ligne. Une violation de la présente clause 6.11 constituera Manquement grave au présent Contrat.

12. Le Prestataire doit s'assurer qu'il a obtenu le consentement de chacun de ses employés et contractuels d'être repris sur le Site web et l'App pour les Clients, en ce compris mais non limité à des coordonnées comme le nom, l'expertise, les données de contact, les disponibilités, les services offerts et photographies.
13. Le Prestataire est tenu seul de s'assurer que les informations dans Connect concernant la disponibilité des dates et heures sont maintenues parfaitement à jour afin que des Clients potentiels soient capables de voir la disponibilité exacte des dates et des heures au moment de passer une Réservation.
14. Concernant les Réservations Sindoor passées en utilisant l'option « Paiement sur place », la Commission est due pour toutes ces Réservations Sindoor sauf si une « non-présentation » a été signalée par le Prestataire sur Connect avant minuit le jour du rendez-vous. Pour éviter toute ambiguïté, si une « non-présentation » n'a pas été signalée sur Connect avant minuit le jour du rendez-vous, la Réservations Sindoor sera traitée par Sindoor comme exécutée et Sindoor sera en droit de recevoir la Commission pour cette Réservations Sindoor.
15. Le Prestataire s'engage à ne pas inviter des Clients Sindoor ou des Clients Widget à passer des Réservations autrement que par l'intermédiaire du Site internet, des Réseaux de Distribution ou du Widget (le cas échéant). Toute sollicitation peut entraîner des augmentations inévitables des Charges. Dans le cadre du présent Contrat et du partenariat. Sindoor commercialise et souhaite présenter de nouveaux Clients à un Prestataire. Si un Prestataire encourage ce Client à annuler sa Réservation et que celui-ci réserve ensuite directement avec le Prestataire, signifiant ainsi que le Prestataire a profité des Services Sindoor sans les payer, ce qui est injuste pour Sindoor, tant sur le plan économique que commercial.
16. . Si un Client passe une Réservation Sindoor et que le Prestataire l'encourage à annuler sa Réservations Sindoor et à faire une réservation séparée directement auprès du Prestataire, le Prestataire commet un Manquement grave au présent Contrat.
17. Si Sindoor a des motifs raisonnables de soupçonner que le Prestataire a tenté ou tente directement ou indirectement d'éviter de payer des Charges, par exemple en signalant de manière frauduleuse une Réservation exécutée en utilisant l'option « Paiement sur place » comme une « non-présentation », ceci constitue un Manquement grave au présent Contrat et donne à Sindoor le droit de retenir des paiements dus au Prestataire au titre du présent Contrat, sans pour autant limiter les autres recours dont il dispose.
18. Si le Prestataire reçoit l'un des Services Sindoor dans le cadre d'un Essai gratuit, le Prestataire doit fournir à Sindoor tous les détails du paiement avant l'expiration de l'Essai gratuit. Ne pas le faire constituera un Manquement grave au présent Contrat.
19. Si Sindoor a des motifs raisonnables de soupçonner que le Prestataire a fait une tentative directe ou indirecte afin d'éviter de payer des Charges qui seraient autrement dues à la fin de l'Essai gratuit, par exemple et sans limitation, en s'inscrivant ou en tentant de s'inscrire à des Essais gratuits continus en utilisant d'autres coordonnées, noms ou tout autre moyen, ceci constituera un Manquement grave au présent Contrat et lui donnera le droit, sans limitation des autres recours dont elle dispose, de retirer et conserver tout paiement dû à son Prestataire en vertu du présent Contrat.

7. **Service client et réclamations**
    1. Le Prestataire doit s'efforcer de fournir des Services du Prestataire de haute qualité à tous les Clients et doit traiter rapidement les demandes commerciales, problèmes ou questions relatives aux Réservations ou aux Réservations potentielles, y compris les réclamations des Clients.
    2. Le Prestataire sera directement responsable à l'égard du Client en cas de défaut de réponse aux attentes du Client ou en cas de responsabilité légale en lien avec les

Services du Prestataire, sauf si cette responsabilité résulte d'une négligence de la part de Sindoor.

3. Sindoor transfèrera au Prestataire les réclamations des Clients qu'il reçoit et le Prestataire accusera réception de toutes les réclamations et répondra au Client concerné dans les 48 heures suivant la réception de la réclamation par le Prestataire (que cette réclamation soit reçue directement du Client ou par l'intermédiaire de Sindoor).
4. Le Prestataire s'efforcera de régler les réclamations dans les 14 jours et devra notifier à Sindoor toute correspondance entre le Prestataire et le Client concernant la réclamation et, de manière générale, devra tenir Sindoor informé de l'avancement et de l'état de la réclamation.
5. Le Prestataire reconnaît et accepte par les présentes que le Site internet et l'App comprennent une plateforme de commentaires sur laquelle les Clients peuvent poster des avis, visibles par le public, à propos de leurs expériences avec Sindoor et avec le Prestataire (en particulier concernant les Services du Prestataire) (**« Contenu généré par les utilisateurs »**) et qu'une sélection d'avis des mois précédents sera aussi rendue disponible sur le Site du Prestataire. Le Prestataire doit savoir que cette plateforme ne peut être refusée et qu'elle peut contenir des avis et/ou commentaires négatifs de Clients, indépendants de la volonté de Sindoor. Le Prestataire a la possibilité, s'il fait l'objet d'un Contenu généré par les utilisateurs, de répondre à des avis le concernant. Toutefois, le contenu que le Prestataire poste en réponse à un Contenu généré par les utilisateurs doit être poli et professionnel et non menaçant ni agressif, et il peut être revu par Sindoor (et peut être supprimé ou modifié à la seule discrétion de Sindoor si Sindoor l'estime nécessaire). Pour éviter toute ambiguïté, le Prestataire n'aura aucun droit de recours (y compris notamment le droit de mettre fin au Contrat) suite à un Contenu généré par les utilisateurs nommant ou faisant référence au Prestataire. Toutefois si le Prestataire, agissant raisonnablement, estime qu'un Contenu généré par les utilisateurs est diffamatoire à l'égard du Prestataire ou d'une personne ou constitue, de toute autre manière, une violation des droits d'une personne, le Prestataire peut signaler et déclarer ce Contenu généré par les utilisateurs à Sindoor. Dans ce cas, Sindoor l'examinera et prendra, à sa seule discrétion, toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable (y compris notamment le retrait ou la modification de la partie concernée du Contenu généré par les utilisateurs). Le Prestataire ne doit répondre qu'à une évaluation faite via la plateforme de commentaire et ne doit jamais contacter ou tenter d'entrer en contact avec un client en réponse à un commentaire autrement que sur la plateforme de commentaires, même lorsque le Prestataire connait l'identité du client qui a laissé un commentaire ou peut déterminer son identité par d'autres moyens. Tout manquement à la présente clause 7.5 constituera un Manquement grave à ce Contrat.

8. **RÉCLAMATIONS DES PrestataireS**

1. Si le Prestataire a une réclamation concernant tout Service P2B Sindoor, celui-ci doit contacter Sindoor par formulaire web en indiquant en objet « Réclamation Formelle » (**« Réclamation »**), en fournissant autant d'informations que possible concernant la Réclamation.
2. Sindoor répondra au Prestataire en accusant réception et enquêtera ensuite sur la question.
3. Dès réception de la Réclamation, l'équipe chargée de l'expérience client de Sindoor, avec le chargé de compte responsable de ce Prestataire, collaboreront afin d'enquêter en interne sur la Réclamation, en tenant compte de l'importance et de la complexité de la question soulevée.
4. Si la Réclamation concernant un chargé de compte du Prestataire, un autre membre de l'équipe approvisionnement participera à l'investigation à sa place.
5. Sindoor répondra au Prestataire avec ses conclusions en réponse à la Réclamation, et, le cas échéant, avec une suggestion de solution.
6. Si le Prestataire ou Sindoor préfère, à tout moment, renvoyer un quelconque litige à la médiation, Sindoor souhaite engager les médiateurs suivants www.cedr.com/ (mais le Prestataire et Sindoor peuvent conjointement désigner un médiateur différent s'ils le souhaitent).

Tout rapport publié par Sindoor concernant les Réclamations faites en vertu du présent article 8 sera disponible sur le Site Internet à partir de juillet 2021.

9. **Données des clients**
    1. Aux fins de la présente clause, « responsable du traitement des données », « sous-traitant », « personne concernée », « données à caractère personnel », « traiter » « traitement » et « mesures techniques et organisationnelles appropriées » ont la signification qui leur est attribuée dans la Législation relative à la protection des données à caractère personnel en vigueur.
    2. Sindoor et le Prestataire reconnaissent chacun qu'en vertu de la Législation en matière de protection des données à caractère personnel :
        1. concernant les données à caractère personnel des Clients du Prestataire, le Prestataire est le responsable du traitement des données à caractère personnel et Sindoor est le sous-traitant ;
        2. concernant les données à caractère personnel des Clients de Sindoor et des Clients Widget Prépayés, le Prestataire et Sindoor agissent chacun en qualité de responsable indépendant du traitement des données à caractère personnel ; et
        3. concernant les données à caractère personnel des Clients de Widget PSP, le Prestataire est le responsable du traitement des données à caractère personnel et Sindoor est le sous-traitant, sauf en ce qui concerne les données à caractère personnel des Clients Widget PSP (c.-à.-d. le nom et l'adresse email) collectées par Sindoor ou le Prestataire au moment du paiement par le biais d'un opt-in pour un service marketing individuel par courriel où ils agissent chacun en qualité de responsable indépendant du traitement des données à caractère personnel.
    3. Dans la mesure où Sindoor et le Prestataire sont chacun des responsables du traitement des données à caractère personnel, ils reconnaissent et acceptent respectivement que :
        1. hormis ce qui est requis par la clause 8, chaque partie est responsable d'assurer sa propre conformité à la Législation en matière de protection des données à caractère personnel, en ce compris le RGPD ;
        2. le Prestataire doit rapidement informer Sindoor (en tout état de cause, dans les 24 heures après que le Prestataire ou ses employés ou prestataires en aient pris connaissance) de tout dommage accidentel ou intentionnel, de toute altération, destruction, divulgation non autorisée, perte, abus ou vol de données à caractère personnel de tout Client de Sindoor ou de tout Client de Widget auxquelles le Prestataire a accès (**« Incident de Sécurité »**). Le Prestataire doit coopérer pleinement et assister rapidement Sindoor dans le cadre de ses efforts en vue (i) d'enquêter, remédier, et atténuer les effets de l'Incident de Sécurité, et (ii) de satisfaire aux obligations de notification à l'égard des particuliers, des Clients et des autorités réglementaires ;
        3. le Prestataire ne doit pas faire, ou manquer de faire, et doit s'assurer que tant son personnel que d'autres de ses représentants ne font pas ou ne manquent pas de faire, toute chose qui porterait (ou serait raisonnablement susceptible de porter) Sindoor ou ses Affiliés en violation d'une provision d'une quelconque Législation en matière de protection des données à caractère personnel et doit prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la fiabilité de ses employés et agents qui pourraient avoir accès aux données à caractère personnel et s'assurer que ses employés, prestataires et agents soient informés de la nature confidentielle des données à caractère personnel et qu'ils suivent une formation relative aux législations applicables au traitement des données à caractère personnel ;
        4. le Prestataire accepte de mettre en œuvre et de maintenir des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour que le traitement qu'il fait des données à caractère personnel respecte la Législation en matière de protection des données à caractère personnel et que ces données à caractère personnel soient protégées contre les traitements non autorisés ou illégaux ainsi que contre la perte accidentelle, la destruction, les dommages, le vol, l'altération ou la divulgation ;

5. le Prestataire accepte de ne traiter des données à caractère personnel des Clients de Sindoor ou des Clients de Widget qu'aux fins d'offrir les Services du Prestataire à ces Clients et, dans le cas où les Clients de Sindoor et les Clients de Widget ont expressément accepté par le biais d'un consentement opt-in de recevoir du marketing par courriel via le Service eCRM, aux fins de marketing par courriel et en tout état de cause dans le cadre des Services Sindoor ; et
6. Dans le cas où le Prestataire, ses Affiliés ou ses fournisseurs ont besoin de transférer des données à caractère personnel des Clients de Sindoor et/ou des Clients de Widget à des emplacements situés en dehors de l'Espace Economique Européen, le Prestataire assume l'entière responsabilité (et accepte l'entièreté des obligations) d'assurer que ces données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la Législation en matière de protection des données à caractère personnel.

4. Lorsque le Prestataire est le responsable de traitement des données à caractère personnel, que Sindoor est le sous-traitant et que cela concerne les données à caractère personnel des Clients du Prestataire ou les données à caractère personnel des Clients Widget PSP (sauf en ce qui concerne le marketing par courriel relatif aux Clients Widget PSP et le Prestataire et Sindoor sont des responsables indépendants du traitement des données à caractère personnel), ces données à caractère personnel doivent être traitées par Sindoor dans le respect des obligations de l'Article 28 du RGPD, sous réserve des dispositions de la clause 8.9 reprise ci-dessous et sous réserve pour Sindoor de pouvoir facturer le Prestataire pour l'assistance fournie qui n'a pas été expressément définie dans ce contrat, comme une obligation de service de Sindoor.
5. Sindoor se réserve le droit de traiter les données à caractère personnel du Client comme exposé dans ses politiques de Cookie publicitaire et règles de confidentialité (tel que mis à jour de temps en temps) et par la présente, le Prestataire accepte et consent de manière irrévocable et inconditionnelle au traitement de ces données à caractère personnel par Sindoor. Le Prestataire garantit par ailleurs que chaque Client du Prestataire a été informé de la manière dont Sindoor traitera des données à caractère personnel. Sans limiter les obligations du Prestataire reprises dans ce contrat, le Prestataire agit rapidement afin d'inclure toute information raisonnablement requise par Sindoor dans la politique de confidentialité de son site internet ou toute autre documentation destinée au Client dans le but d'assister chaque partie à se conformer à la Législation en matière de protection des données à caractère personnel.
6. Le Prestataire reconnait que la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux données à caractère personnels des Clients de Sindoor, des Clients de Widget et des Clients du Prestataire dans Connect appartiennent à Sindoor ou à ses Affiliés et le Prestataire cède, avec toutes les garanties d'usage, de manière irrévocable et inconditionnelle tous ces droits à Sindoor. Sindoor concède au Prestataire une licence non exclusive d'utilisation de ces données à caractère personnel afin d'exploiter son entreprise, et ce, sous réserve du respect continu par le Prestataire des dispositions de ce contrat.
7. Si le Prestataire reçoit le Service eCRM, le Prestataire peut envoyer des communications de marketing ou de promotion aux Clients de Sindoor et aux Clients de Widget dont les informations sont stockées dans Connect et qui ont donné leur consentement, via une case d'adhésion lors de l'inscription ou en réservant les Services du Prestataire par le biais du Widget pour recevoir des communications de marketing ou de promotion de tout Prestataire auprès duquel ils réservent les Services du Prestataire et/ou du Prestataire auprès duquel ils réservent.
8. Le Prestataire garantit et déclare qu'il traitera les données à caractère personnel des Clients du Prestataire dans le respect de la Législation en matière de protection des données à caractère personnel et en particulier, que ses employés, prestataires, Prestataires et fournisseurs n'enverront des communications de marketing ou de promotion qu'aux Clients du Prestataires qui y ont consenti. L'utilisation par le Prestataire des données à caractère personnel des Clients du Prestataire est entreprise à ses propres risques, le Prestataire est responsable

d'assurer l'entière conformité de son utilisation, ainsi que celle de ses employés, prestataires, Prestataires ou fournisseurs, avec la Législation en matière de protection des données à caractère personnel.

9. Dans la situation où un Client informe un Prestataire ou l'un de ses employés ou prestataires qu'il ne désire plus recevoir de matériel promotionnel de la part de Sindoor et/ou de ses Affiliés, le Prestataire doit rapidement (en tout état de cause pas plus tard que 48 (quarante-huit) heures après en avoir été avisé) informer Sindoor de manière détaillée et par écrit afin que Sindoor puisse répondre à cette demande.
10. Dans la situation où une personne concernée fait la demande à chaque partie d'exercer un des droits dont bénéficient les personnes concernées en vertu de la Législation en matière de protection des données à caractère personnel et dans la mesure où chaque partie peut raisonnablement demander des informations ou de l'aide de la part des autres partie en vue de donner effet à un de ces droits, l'autre partie devrait fournir ces informations ou cette aide dans un délai raisonnable, chaque partie portant ses propres frais à cet égard.
11. Dans la situation où chaque partie reçoit la demande d'une autorité de protection des données de fournir des informations relatives à ce contrat ou à la relation entre les parties, cette partie doit rapidement en informer les autres sauf interdiction légale.
12. Tout manquement à la clause 8 par le Prestataire, ou ses employés, prestataires ou agents, constituera un Manquement grave au Contrat.
13. Le Prestataire dédommagera et garantit Sindoor et ses Affiliés contre toute perte, revendication, coût, dommage ou procédure souffert ou engagé par Sindoor et/ou ses Affiliés, découlant ou en relation avec la violation par le Prestataire de cette clause 9.
14. La présente clause restera, dans son entièreté, en vigueur après la cessation ou l'expiration du présent Contrat.

10. **Garanties et indemnisation du Prestataire**
    1. Le Prestataire doit remettre à Sindoor le Contenu du Prestataire qu'il demande raisonnablement pour fournir les Services Sindoor.
    2. Par la présente, le Prestataire concède un droit et une licence (ou sous-licence le cas échéant) non-exclusifs, sans redevance, irrévocables et mondiaux d'utiliser, de reproduire, de distribuer, d'accorder une sous-licence, de communiquer et de rendre disponible le Contenu du Prestataire sur le Site internet, l'App, le Lookbook Sindoor, les pages de réseaux sociaux de Sindoor et tout autre Réseaux de Distribution, et pour tout autre usage qui sont nécessaires ou requis par Sindoor pour l'exercice de ses droits et obligations repris dans ce contrat, et pour tout autre motif, y compris, mais sans s'y limiter, à des fins de commercialisation, publicitaires, commerciales et éditoriales..
    3. Sindoor peut accorder une sous-licence, rendre disponible, dévoiler ou offrir le Contenu du Prestataire Affiliés et tierce parties (**« Plateforme des tierces parties »**), incluant mais non limité à Google via ses services tel que Réserver Avec Google et Google My Business. En aucun cas, Sindoor ne devra être tenue responsable à l'égard du Prestataire pour tout acte ou omission de la part de la Plateforme des tierce parties. L'unique recours dont dispose le Prestataire à l'égard de cette Plateforme des tierce parties est de (a) demander à Sindoor (qui dispose d'un droit mais pas d'une obligation) de mettre hors service ou de se déconnecter de cette Plateforme pour ce qui concerne le Prestataire ; ou (b) mettre fin à ce contrat, dans le respect de la clause 11. Le Prestataire donne à Sindoor toute autorité pour configurer et gérer le contenu du Prestataire sur son compte Google My business en tant que son représentant autorisé. Si le Prestataire souhaite retrouver le contrôle exclusif de son compte Google My business à n'importe quel moment , le Prestataire doit en informer Sindoor et Sindoor prendra les mesures nécessaires pour se dissocier du compte et renoncer aux autorisations pour gérer un tel compte.
    4. Par la présente, le Prestataire confère à Sindoor le droit de :
        1. retirer, modifier, réduire ou remanier d'une autre manière le Contenu du Prestataire publié sur le Site Internet, l'Application, le Widget, les Réseaux de Distribution, le Site Prestataire et/ou le Lookbook Sindoor pour tout motif,, en ce compris celles où le Contenu du Prestataire ne satisfait pas – selon

l'opinion raisonnable de Sindoor – aux garanties de la clause 10.5 ou celles où le Contenu du Prestataire viole les dispositions de ce contrat ; et

2. faire usage de services d'optimisation des moteurs de recherche, d'un système publicitaire de paiement au clic ainsi que de tout autre mécanisme qui incarne, incorpore ou cite (en tout ou en partie) le nom commercial du Prestataire ou toute autre marque utilisée en relation avec les Services du Prestataire.

5. Le Prestataire garantit, promet et déclare que :
    1. le Contenu du Prestataire qu'il remet à Sindoor dans le cadre du présent Contrat et/ou qu'il publie (ou remet à Sindoor pour publication) sur le Site internet , l'Application, le Widget, les Réseaux de Distribution, le Site Prestataire et/ou le Lookbook Sindoor, cas échéant sera exact à tous égards et ne portera pas atteinte aux droits de toute autre personne (y compris aux Droits de propriété intellectuelle) ou ne sera pas diffamatoire, illicite, offensant, menaçant ou pornographique ou non conforme aux normes générales en matière de bon goût et de décence ; et
    2. il se conforme à toutes les lois applicables et règlementations sur la publicité dans le cadre des missions de marketing, de vente et de fourniture des Services du Prestataire et qu'il obtient toutes les licences, acceptations, autorisations et assurances nécessaires ou qu'il est raisonnable d'obtenir pour le Prestataire eu égard à ses activités commerciales et à son personnel (et particulièrement eu égard à la fourniture des Services du Prestataire). Ceci comprend le fait de s'assurer que tous les prix indiqués en tant que rabais constituent de véritables prix au rabais et ont donc été plus élevés auparavant et seulement au rabais pour une courte période, comme annoncé.
6. Tout manquement à la clause 10.5. constituera un Manquement grave au Contrat.
7. Le Prestataire s'engage par les présentes à indemniser et garantir Sindoor et ses dirigeants, administrateurs et employés, de et contre l'ensemble des réclamations, demandes, obligations, motifs d'actions réels ou allégués, procès, dommages, responsabilités, amendes, jugements, coûts (y compris les coûts de règlement), dépenses associées (y compris le paiement des honoraires et débours raisonnables) et pertes (y compris notamment les pertes directes, indirectes ou consécutives, pertes de bénéfices, pertes de réputation et tous les intérêts, pénalités et frais juridiques (calculés sur la base d'une indemnisation totale)) et tous les frais et dépenses professionnels raisonnables découlant ou en lien avec un manquement par le Prestataire à une stipulation du Contrat ou découlant d'une action intentée par un tiers concernant les Services du Prestataire fournis (ou non), ou les actions (ou omissions) du Prestataire ou d'une personne (autre que Sindoor) agissant pour son compte, y compris notamment toute action intentée en lien avec une Loi relative à la protection des données, un Contenu du Prestataire ou une visite d'un Client dans le salon du Prestataire.
8. Le Prestataire reconnaît que Sindoor conclut le présent Contrat à son propre bénéfice mais également en qualité de mandataire au bénéfice et pour le compte de chacun de ses dirigeants, administrateurs et employés (chacun étant désigné un **« Tiers indemnisé »** et, collectivement les **« Tiers indemnisés »**) et que les droits à indemnisation énoncés à la clause 9.7 seront les droits et avantages de chaque Tiers indemnisé (comme s'il était partie au présent Contrat à part entière). Sindoor pourra faire valoir ces droits au titre du présent Contrat en tant que mandataire de chaque Tiers indemnisé. Nonobstant ce qui précède, le Prestataire et Sindoor peuvent convenir par écrit de modifier une stipulation du Contrat sans le consentement des Tiers indemnisés même si cette modification affecte ou affectera les droits conférés aux Tiers indemnisés au titre des présentes.
9. La présente clause 9 restera en vigueur après la cessation ou l'expiration du présent Contrat.

11. **Conditions de paiement**

Afin d'éviter toute ambiguïté, il ne s'agit pas d'un Service P2B Sindoor et celui-ci n'est donc pas soumis au Règlement P2B.

1. Les services de traitement des paiements pour les Prestataires sont fournis par Stripe et sont assujettis à la Convention de Services Stripe. En acceptant les présentes Conditions commerciales Prestataire et en continuant d'utiliser les Services Sindoor, le Prestataire accepte d'être lié par la Convention de Services Stripe, qui peut être modifiée par Stripe au fil du temps. En aucun cas, les Services Stripe ne peuvent être utilisés en violation de Convention de Services Stripe et tout manquement à cette obligation par un Prestataire constituera un Manquement grave à ce Contrat. Sous réserve du consentement à la Convention de Services Stripe, de l'approbation de Stripe pour qu'il devienne un Compte Connecté Stripe et afin que Sindoor puisse offrir les Services Stripe, le Prestataire devra respecter les conditions supplémentaires suivantes. Un Prestataire ne peut pas être un Compte Stripe Connecté sans respecter les conditions suivantes :
    1. le Prestataire s'engage à fournir à Sindoor des renseignements type 'Know Your Customer' exacts et complets sur son entreprise ainsi que sur la propriété de son entreprise et à mettre à jour ces renseignements au besoin pour s'assurer de leur exactitude en tout temps ;
    2. le Prestataire autorise par les présentes Sindoor à agir en son nom pour la création et la gestion de son Compte Connecté Stripe, pour toute autre activité nécessaire au fonctionnement du Compte Connecté Stripe et à recevoir des avis de Stripe en son nom, notamment des factures fiscales ;
    3. le Prestataire autorise par les présentes Sindoor à accéder à ses Données du Compte Connecté Stripe et à partager les Données du Compte Connecté Stripe avec Stripe. Stripe et Sindoor ont chacun la responsabilité de vérifier que les Données du Compte Connecté Stripe en leur possession ou sous leur contrôle sont protégées contre toute divulgation non autorisée ; et
    4. le Prestataire comprend et reconnaît que si Sindoor soupçonne le Prestataire d'une activité frauduleuse, illégale, trompeuse ou abusive, il est tenu contractuellement d'en informer rapidement Stripe dès qu'il en a connaissance.
2. Sindoor établira un relevé de facturation deux fois par mois à l'attention du Prestataire (le **« Relevé de facturation »**) qui indiquera dans la synthèse du compte au début du Relevé de facturation (la **« Synthèse du compte »**) :
    1. le solde reporté issu du précédent Relevé de facturation, le cas échéant;
    2. ce que Sindoor doit au Prestataire pour les Réservations Réalisées au cours de la période écoulée depuis le dernier Relevé de facturation ;
    3. ce que le Prestataire doit à Sindoor pour les Charges depuis le dernier Relevé de facturation (ex. Droits d'inscription, Frais de traitement, et Commission, etc.) (ces montants seront déduits des montants dus conformément au point 10.2(b) ci-dessus) ; et
    4. le solde de compte en résultant (le **« Solde de clôture »**) dû soit par Sindoor au Prestataire, soit par le Prestataire à Sindoor.
3. Le Relevé de facturation détaillera également toutes les catégories de Réservations et de Charges, y compris :
    1. Les Réservations Réalisées où le Client prépaie le montant total dû ;
    2. Les Réservations Réalisées en utilisant le « Paiement sur place » ;
    3. Les Réservations Widget Prépayées ;
    4. Les Charges dues à Sindoor par le Prestataire qui ne sont pas directement liées à la perception par Sindoor du règlement d'une Réservations provenant d'un Client (c'est à dire lorsque les Frais d'inscription sont dus ou lorsque d'autres Charges ou sommes sont dues par le Prestataire à Sindoor) ; et
    5. Les annulations.
4. Si le Solde de clôture est négatif, Sindoor transfèrera le Solde de clôture au Prestataire dans les 3 à 5 Jours ouvrables suivant la date du Relevé de facturation (à condition que le Prestataire ait fourni ses coordonnées bancaires à Sindoor) et aucune autre action ne sera requise du Prestataire au titre de ce Relevé de facturation.
5. Si le Solde de clôture est positif, le Prestataire autorise Sindoor à envoyer des instructions en son nom à l'institution financière associée à ses détails de paiement (tels qu'entrés dans Connect), afin de prendre tout paiement dû à Sindoor par le Prestataire conformément au Relevé de facturation du compte du Prestataire. Dans

l'éventualité où un paiement auquel Sindoor procède échouerait, le Prestataire serait tenu de transférer le Solde de clôture à Sindoor dans les 14 jours suivant la date du Relevé de facturation sur le compte dont les coordonnées figurent sur le Relevé de facturation, par tout moyen que le Prestataire choisira parmi ceux que Sindoor met à disposition, au moment opportun, notamment le virement bancaire, la carte de crédit, la domiciliation et/ou le paiement récurrent. Si le Prestataire a des questions à propos du Relevé de facturation ou des difficultés quant à sa capacité à transférer le Solde de clôture dans les délais requis, le Prestataire doit contacter Sindoor dans les meilleurs délais.

6. Si le Solde de clôture est égal à zéro, le Relevé de facturation indiquera que le Solde de clôture est réglé et qu'aucune autre action n'est requise de la part de Sindoor ou du Prestataire au titre de ce Relevé de facturation.
7. Concernant les Réservations Widget Prépayées et les Réservations Sindoor prépayées, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. Sindoor perçoit les prépaiements de la part des Clients en tant qu'agent commercial du Prestataire et la dette du Client à l'égard du Prestataire est apurée à la réception du prépaiement par Sindoor ;
    2. sauf accord contraire écrit entre Sindoor et le Prestataire, le reversement de sommes perçues par Sindoor et dues au Prestataire sera strictement subordonné à la fourniture par le Prestataire des Services du Prestataire en vertu d'une Réservation conformément au présent Contrat ;
    3. sous réserve du respect par le Prestataire de la clause 11.7(b) ci-dessus, le reversement du Solde de clôture sera dû par Sindoor ou par le Prestataire, selon le cas, conformément à la clause 11.4 ou 11.5 ci-dessus.
8. Le Prestataire effectuera tous les paiements dus à Sindoor conformément à la clause 11.5, sans procéder à aucune déduction, que ce soit par voie de compensation, de rétention, de contre-demande, de remise ou de toute autre façon. Toute somme due par le Prestataire à Sindoor en vertu des présentes conditions, impayée au plus tard à sa date d'échéance rend tous les montants dus par le Prestataire à Sindoor exigibles et payables immédiatement et, sans préjudice des autres droits ou recours dont Sindoor pourrait disposer, cette dernière est en droit :
    1. de suspendre ou de résilier la fourniture des Services Sindoor et le présent Contrat, notamment la désactivation du listing du Prestataire sur le Site Internet et l'App, jusqu'à ce que des accords de paiement ou de crédit satisfaisant pour Sindoor soient conclus ;
    2. de facturer au Prestataire les frais d'obtention d'un jugement ou du paiement, d'inclure tous les frais professionnels raisonnables (notamment les frais juridiques) et autres frais de procédure ou de toute autre procédure de recouvrement de créance ; et
    3. si le Prestataire compte plusieurs sites avec Sindoor, compenser les sommes dues à Sindoor par le Prestataire par les paiements dont Sindoor est redevable à l'égard du Prestataire en relation avec ces autres sites.
9. Le Prestataire est responsable de tout remboursement, rétrofacturations, frais bancaires ou autres frais administratifs (**« Frais bancaires »**) engagés par Sindoor du fait de l'incapacité du Prestataire à l'informer des modifications des coordonnées de paiement et/ou accords, notamment :
    1. les détails du compte bancaire ;
    2. l'annulation d'un mandat de domiciliation ;
    3. l'insuffisance des fonds ;
    4. l'expiration de la carte.
10. Sindoor se réserve le droit de déduire du solde perçu par Sindoor pour le compte du Prestataire les sommes dues à Sindoor par le Prestataire, avant de reverser le Solde de clôture au Prestataire.
11. Tous les règlements dus par Sindoor au Prestataire se feront par virement bancaire en utilisant les coordonnées bancaires fournies par le Prestataire à Sindoor dans Connect (et indiquées sur le Relevé de facturation) et il appartient au Prestataire de s'assurer que ces coordonnées sont exactes. Sindoor effectuera les règlements dus au Prestataire directement au Prestataire uniquement et ne peut pas effectuer de règlement à un tiers. Le Prestataire s'engage à indemniser pleinement Sindoor et à la garantir contre les pertes, dommages ou réclamations découlant de l'incapacité

du Prestataire à notifier Sindoor d'une modification de ses coordonnées bancaires, notamment les Frais bancaires qui pourraient en découler pour Sindoor.

12. Sindoor se réserve le droit de facturer des intérêts sur les montants dus par le Prestataire à Sindoor qui ne sont pas payés à l'échéance au taux annuel de 12%. Ces intérêts courront sur une base journalière à compter de la date de mise en impayé du règlement jusqu'à la date de réception par Sindoor du montant intégral dû plus les intérêts courus.
13. En cas de litige entre Sindoor et le Prestataire, tout montant de la Commission qui n'est pas contesté sera payé à Sindoor conformément à la clause 11. Le Prestataire doit informer Sindoor de son désaccord dans les 14 jours qui suivent la réception du Relevé de facturation et il doit indiquer le motif détaillé de son désaccord. À défaut, le Relevé de facturation est réputé accepté par le Prestataire. Afin d'éviter toute ambiguïté, il s'agit d'une procédure différente de la procédure de réclamations des Prestataires décrite à l'Article 8, et les présentes conditions sur le paiement d'une Commission s'appliquent que le Prestataire formule une quelconque Réclamation ou non et indépendamment du résultat de toute Réclamation.
14. Le Prestataire est responsable de la retenue et du report des taxes applicables à la Commission en vertu de toutes les lois applicables et des demandes des autorités fiscales compétentes, y compris pour tout intérêt et pénalité imposé(e) pour retard de paiement ou défaut de retenue. Si nécessaire, le Prestataire sera le seul responsable pour s'accorder avec l'autorité fiscale compétente quant au traitement fiscal de la Commission. Le Prestataire doit, sur demande de Sindoor, lui fournir copie des attestations des paiements fiscaux et/ou des attestations d'exemption fiscale. Le Prestataire déclare et garantit qu'il est dûment enregistré auprès des autorités fiscales compétentes, lorsque cela est nécessaire.
15. Le Prestataire comprend et reconnait que Sindoor est un agent commercial de réservation et ne fournit pas de Services du Prestataire au Client. Le contrat portant sur les Services du Prestataire est conclu entre le Prestataire et le Client Sindoor et par conséquent, il en revient de la responsabilité du Prestataire, si celui-ci est enregistré auprès de la TVA, de facturer la TVA sur la valeur totale de la Réservation et de fournir une facture TVA au Client s'il en fait la demande. Les services Sindoor sont soumis à la règle de refacturation. La TVA est due par le bénéficiaire du service conformément à l'article 196 de la directive du Conseil 2006/112/EC.
16. Dans le cas d'activités frauduleuses ou prétendument frauduleuses du Prestataire ou si Sindoor est obligée, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire, d'une instruction gouvernementale, d'une décision arbitrale ou en vertu de sa politique d'annulation, de rembourser toute ou partie de la Réservation, Sindoor se réserve le droit de réclamer au Prestataire le remboursement de tout montant dont le Client demande le remboursement à Sindoor.
17. Tout manquement à cette clause 10 par le Prestataire constituera un Manquement grave à ce Contrat.

12. **Durée du contrat**

1. Le présent Contrat entrera en vigueur à la Date de Prise d'Effet et se poursuivra sans limitation de durée, sauf s'il est résilié conformément aux articles ci-dessous :

   Résiliation pour convenance par l'une ou l'autre partie
   Cet article s'applique aux Services Sindoor et aux Services P2B Sindoor

2. Le présent Contrat peut être résilié que ce soit concernant les Services Sindoor, les Services P2B Sindoor, à tout moment, par la remise d'une notification écrite de 30 jours minimum par l'une ou l'autre partie à l'autre en vertu des conditions du présent article ou tel qu'autrement autorisé par la loi.
3. Si le Prestataire décide de résilier le présent Contrat, celui-ci doit remettre une notification en (a) formulaire web, ou (b) indiquant qu'il souhaite résilier le Contrat et cesser de recevoir les Services Prestataire sur Connect.
4. Si Sindoor décide de résilier le présent Contrat, nous vous contacterons au courriel ou numéro de téléphone que vous nous avez communiqué dans Connect.

   Résiliation pour un motif valable par Sindoor

Le présent article s'applique aux Services Sindoor et aux Services P2B Sindoor

5. Sindoor peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat pour un motif impératif, y compris (a) si un Prestataire viole le présent Contrat ou une loi ou réglementation (y compris la Législation sur la Protection des Données), ou fait quelque chose qui viole les droits d'un tiers y compris les questions affectant la sécurité d'un service, une fraude ou des violations des données, (b) si un Prestataire se comporte d'une quelconque manière illégale ou inappropriée à l'égard d'un Client (y compris lorsqu'un Client l'a signalé à la police), les employés de Sindoor et/ou les propres employés du Prestataire, ou (c) s'il y a eu plus d'une réclamation du Client concernant un Prestataire (**« Motif Impératif »**).

   Résiliation pour faute par l'une ou l'autre partie
   Le présent article s'applique uniquement aux Services Sindoor qui ne sont pas des Services P2B Sindoor

6. L'une ou l'autre des parties pourra résilier un Service Sindoor n'étant pas un Service P2B Sindoor avec effet immédiat par notification écrite adressée à l'autre partie si:
   1. l'autre partie commet un Manquement grave à l'une des stipulations du présent Contrat dans la mesure où elles concernent un quelconque Service Sindoor, à l'exception des Services P2B Sindoor (en ce compris notamment une violation des articles articles 6.1 (paiement des Charges et acceptation des Réservations), 6.2 (refus des Réservations uniquement en des circonstances exceptionnelles), 6.5 (veiller à l'exactitude du Contenu Prestataire), 6.6 (consentement pour les Photos du Portfolio Styliste), 6.10 (parité des prix), 6.15 (non-sollicitation des Clients), 6.16 (évitement des Charges), 6.17 (informations de paiement après un essai gratuit), 6.18 (évitement des Charges à l'issue de l'essai gratuit), 7.5 (utilisation appropriée de la plateforme des avis), 9 (Données du Client), 10.5 (consentements au Contenu Prestataire), et 11 (Conditions de Paiement) et qu'il ne peut pas être remédié à ce manquement ou, s'il peut y être remédié, la partie n'y remédie pas dans les 7 jours suivant la réception d'une notification écrite indiquant tous les détails du manquement et demandant qu'il y soit remédié ;
   2. l'autre partie commet un manquement pas grave mais continu (auquel il peut être remédié ou non) à l'une des stipulations du présent Contrat ;
   3. le bénéficiaire d'une charge prend possession d'un bien ou d'actifs de l'autre partie ou un liquidateur est nommé pour ces biens ou actifs ;
   4. l'autre partie établit un accord volontaire avec ses créanciers ou fait l'objet d'une mise sous administration judiciaire ;
   5. l'autre partie est mise en liquidation (sauf aux fins de fusion ou de restructuration et de telle sorte que la société en résultant accepte effectivement d'être liée par ou d'assumer les obligations imposées à cette autre partie au titre du présent Contrat) ;
   6. un événement analogue à ceux qui précèdent prévu par la loi d'une juridiction survient concernant cette autre partie ; ou
   7. l'autre partie cesse ou menace de cesser d'exercer son activité.

      Gel des Services Sindoor
      Le présent article s'applique aux Services Sindoor et aux Services P2B Sindoor

7. Sindoor peut temporairement geler le compte d'un quelconque Prestataire, afin que celui-ci ne puisse plus recevoir les Réservation par l'intermédiaire de Sindoor et ne soit plus visible sur le Site Internet, l'Application ou tout Réseau de Distribution y compris dans les résultats des recherches, si le Prestataire commet, ou est suspecté de commettre, une Violation Substantielle d'une quelconque des dispositions du présent Contrat (y compris, mais sans s'y limiter, une violation de l'article 6.1 (paiement des Charges et acceptation des Réservations), 6.2 (refus des Réservations uniquement en des circonstances exceptionnelles), 6.5 (veiller à

l'exactitude du Contenu Prestataire), 6.6 (consentement pour les Photos du Portfolio Styliste), 6.10 (parité des prix), 6.15 (non-sollicitation des Clients), 6.16 (évitement des Charges), 6.17 (informations de paiement après un essai gratuit), 6.18 (évitement des Charges à l'issue de l'essai gratuit), 7.5 (utilisation appropriée de la plateforme des avis), 9 (Données du Client), 10.5 (consentements au Contenu Prestataire), et 11 (Conditions de Paiement) ou si Sindoor étudie un éventuel Motif Impératif de résiliation.

8. Si, après cette étude, Sindoor considère raisonnablement qu'une Violation Substantielle a eu lieu, ou qu'il existe un Motif Impératif de résiliation, Sindoor pourra résilier le présent Contrat en vertu de l'article ci-dessus.
9. En plus de ce qui précède et afin d'éviter toute ambiguïté, les articles 10.3 et 11.8(a) détaillent également les situations où le Prestataire ou Sindoor peut résilier le présent Contrat.
10. La résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit n'affecte pas les droits et les recours des parties qu'elles ont acquis au jour de la résiliation.
11. À la résiliation du présent Contrat, le Prestataire n'aura plus accès à Connect. Le Prestataire doit télécharger toute donnée ou information stockée dans Connect avant la résiliation. Si le Prestataire ne peut le faire et aimerait accéder à une quelconque de ses données se trouvant dans Connect, il doit contacter son chargé de compte, qui s'assurera que ces données ou informations soient cryptées et envoyées au Prestataire par courriel, dans la mesure légalement et pratiquement possible.

13. **Confidentialité**
    1. Chaque partie reconnaît qu'en vertu et pendant la durée du présent Contrat, elle peut recevoir ou prendre autrement connaissance d'informations relatives à l'autre partie, ses plans marketing, ses clients, ses activités, ses plans de développement, ses finances, sa technologie ou ses affaires qui sont la propriété, de nature confidentielle, de l'autre partie (les **« Informations Confidentielles »**).
    2. Chaque partie s'engage à maintenir et à faire maintenir la confidentialité des Informations Confidentielles à tout moment et à assurer et faire assurer la sécurité et la protection des Informations Confidentielles contre le vol, tout dommage, toute perte ou tout accès non autorisé, et s'interdit, à tout moment pendant la durée du Contrat et ultérieurement, sans le consentement écrit préalable du propriétaire des Informations Confidentielles, d'utiliser, de communiquer, d'exploiter, de copier ou de modifier, directement ou indirectement, des Informations Confidentielles, ou d'autoriser ou de permettre à un tiers de le faire, autrement qu'à la seule fin d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations au titre des présentes.
    3. Les stipulations de la présente clause 13 et les obligations qu'elle impose ne s'appliquent pas aux Informations Confidentielles qui :
        1. sont dans le domaine public au moment de leur réception par le destinataire ;
        2. tombent ultérieurement dans le domaine public sans aucune faute du destinataire, de ses dirigeants, employés ou mandataires ;
        3. sont légitimement reçues d'un tiers par le destinataire sans aucune restriction ; ou
        4. sont déjà connues du destinataire avant qu'il les reçoive au titre des présentes.
    4. Le destinataire peut communiquer des Informations Confidentielles de manière confidentielle à un conseiller professionnel du destinataire ou s'il est tenu de le faire par la loi, une règlementation ou une décision d'une autorité compétente.
    5. La présente clause restera en vigueur après la cessation ou l'expiration du présent Contrat.

14. **Responsabilité**
    1. Sous réserve de la clause 14.2, la responsabilité totale maximum de Sindoor au titre ou dans le cadre du présent Contrat ou de tout contrat lié, que ce soit au titre de la responsabilité contractuelle, civile (y compris la négligence) ou autre, ne doit en aucun cas être supérieure aux Charges dues à Sindoor au titre des présentes à la date de l'événement donnant lieu à la réclamation. Par ailleurs, Sindoor ne sera pas responsable en cas de perte de revenus ou de bénéfices, de contrats, de clientèle ou d'autres préjudices immatériels ou de préjudice ou dommage indirect ou

consécutif de toute nature résultant et causé par un délit civil (y compris la négligence), un manquement au contrat ou de toute autre manière (même si Sindoor a été informé par le Prestataire de la possibilité de ce préjudice ou dommage).

2. Aucune stipulation du présent Contrat n'exclut ou ne limite de quelque façon que ce soit la responsabilité de Sindoor en cas de fraude ou de décès ou de dommage corporel causé par sa négligence ou en cas de faute volontaire de sa part ou de toute autre responsabilité dans la mesure où celle-ci ne peut pas être exclue ou limitée en vertu d'une disposition légale.
3. La présente clause 14 restera, dans son entièreté, en vigueur après la cessation ou l'expiration du présent Contrat.

15. **NOTATION**
    1. Il existe des paramètres permettant de déterminer la notation des listes mises à la disposition des Clients par l'intermédiaire de l'Application et/ou du Site Internet. L'ordre d'apparition de la liste d'un Prestataire dans les résultats de recherche, lorsqu'un Client recherche les Services Prestataire sur l'Application et/ou le Site Internet dépend d'un certain nombre de paramètres, dont les principaux sont les suivants :
        1. l'ancienneté de la liste (les listes les plus récentes ont une notation supérieure) ;
        2. combien d'avis ont été reçus (peu d'avis peut signifier une notation inférieure), si ces avis sont récents (davantage d'avis récents peut entraîner une notation inférieure) et comment les avis notent le Prestataire (des avis négatifs peuvent entraîner une notation plus faible) ;
        3. les paramètres de recherche inclus par le Client et la disponibilité et la capacité du Prestataire à satisfaire aux critères recherchés (par ex. heure et date de rendez-vous ou lieu ; si un Prestataire n'a que peu de disponibilité aux moments demandés par le Client, le Prestataire ne sera pas affiché aussi haut dans les résultats de recherche que dans les autres recherches) ;
        4. la fiabilité d'un Prestataire basée sur le nombre d'annulations ou de replanifications des Réservations par le Prestataire ou de son manque de réactivité face aux confirmations de commande du Client (chacun entraînant une notation plus faible) ; et
        5. la localisation du Client si le Client a autorisé le partage de sa localisation avec Sindoor via l'Application ou leur navigateur (les Prestataires étant les plus proches de la localisation du Client seront mieux positionnés dans les résultats de recherche).

           Ces paramètres sont utilisés car ils montrent fidèlement au Client les expériences des autres Clients et les Services Prestataire disponibles et qui lui conviennent, et permet à un Client de voir les nouvelles listes, les listes les plus recommandées (sur la base des avis des Clients) et tout Prestataire ayant les meilleures disponibilité et fiabilité.

    2. Les Clients peuvent également affiner les résultats de recherche et les notations en effectuant une recherche avec les expressions « Recommandé », « Mieux noté », « Prix » ou « Réduction » ;
        1. Si un Client fait une recherche avec le terme « Recommandé », l'ordre d'apparition des Prestataires sera basé sur une combinaison de la disponibilité d'un Prestataire aux moments requis par le Client, du lieu et de sa notation ;
        2. Si un Client fait une recherche avec l'expression « Mieux Noté », l'ordre d'apparition des Prestataires sera basé sur le nombre d'avis qu'il a reçus, le caractère récent de ces avis et la notation obtenue.

           Si un Client ne filtre pas les résultats de recherche avec les catégories listées dans le présent article 15.2, la notation sera basée sur les paramètres listés à l'article 15.1.

    3. Les Prestataires peuvent accéder aux notes et avis des Clients concernant leurs Services Prestataire en visitant le Site Internet ou l'Application ou via Connect, mais

les Prestataires n’ont aucun droit quant à ses avis, et ne peuvent effectuer des copies de ces avis à la fermeture du compte du Prestataire et/ou à la résiliation des Services Sindoor.

4. Sindoor ne reçoit aucune rémunération directe ou indirecte ou équivalent d’un quelconque Prestataire afin d’améliorer sa notation dans les résultats de recherche.

16. **Dispositions diverses**
    1. Tous les droits sur le Site internet, l’Application, les Sites Prestataires et leur contenu incluant, sans limitation, les commentaires des Clients, à l'exception du Contenu du Prestataire, et tous les autres Droits de propriété intellectuelle appartenant ou concédés sous licence à Sindoor restent la propriété de Sindoor. Aucune stipulation du présent Contrat ne donne de droits au Prestataire quant à ces Droits de propriété intellectuelle ou à la notoriété qui y est associée. Afin d'uniformiser le Site internet et son contenu (y compris le Contenu du Prestataire), Sindoor pourra modifier, à sa seule discrétion et de temps en temps, le format, le contenu et le style des descriptions, photos et menus de la page du salon.
    2. En cas de changement de contrôle ou de direction du Prestataire, le Prestataire doit notifier l'existence et les conditions du présent Contrat au nouveau propriétaire ou dirigeant et informer Sindoor des coordonnées du nouveau personnel concerné.
    3. Toute notification, facture ou autre communication que chaque partie est tenue de signifier à l'autre sera signifiée de façon satisfaisante si elle est envoyée à l'autre partie à l'adresse indiquée dans le présent Contrat (ou à toute autre adresse notifiée par écrit ou par courriel à l'autre partie). Les notifications envoyées par courrier recommandé seront réputées signifiées trois jours ouvrables après le jour d'envoi par la poste. Dans tous les autres cas, les notifications sont réputées signifiées le jour où elles sont effectivement reçues.
    4. Nous avons le droit de réviser et de modifier les présentes conditions de temps à autre pour refléter les changements des conditions du marché affectant notre activité, les changements technologiques, les changements de méthodes de paiement, les modifications des lois et des exigences règlementaires et les changements de capacités de notre système ; nous vous invitons donc à consulter régulièrement nos conditions. . Celles-ci sont, à tout moment, disponibles sur notre Site Internet.
    5. La relation des parties est celle d'entrepreneurs indépendants sans lien de dépendance. Sauf stipulation contraire du présent Contrat, aucune stipulation du présent Contrat ne crée entre les parties un partenariat, une coentreprise ou une copropriété.
    6. Aucune des parties ne peut céder, transférer, grever, sous-traiter ou effectuer toute autre opération sur tout ou partie du présent Contrat sans le consentement écrit préalable de l'autre partie (qui ne sera pas déraisonnablement refusé, soumis à des conditions ou retardé).
    7. Sous réserve uniquement des stipulations des clauses 10.7 et 10.8, une personne qui n'est pas partie au présent Contrat ne dispose d'aucun droit de faire exécuter une stipulation du présent Contrat.
    8. Le fait qu'une partie ne fasse pas valoir ou n'exerce pas une stipulation ou un droit prévu par le Contrat, à tout moment ou pendant toute durée, ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une renonciation à cette stipulation ou à ce droit et ne doit en aucun cas affecter le droit pour la partie de le faire valoir ou de l'exercer ultérieurement.
    9. Si une stipulation du présent Contrat se révèle illégale, nulle ou inapplicable en vertu d'une loi, cette stipulation sera réputée omise du présent Contrat pour autant qu'elle puisse être séparée des autres stipulations et n'affectera en aucun cas la légalité, la validité ou l'applicabilité des autres stipulations.
    10. Le présent Contrat contient l'intégralité des conditions convenues entre les parties relatives à son objet et remplace les contrats, accords ou conventions antérieurement conclus par oral ou par écrit entre les parties.
    11. Le présent Contrat sera régi et interprété conformément au droit français, à l'exclusion des dispositions du droit international privé. Les parties se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux franciliens pour régler tout litige résultant de ou en lien avec le présent Contrat.